القانون رقم: 1993-009 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، المعدل والمكمل بـ:

- القانون رقم 2010-025 بتاريخ 22 فبراير 2010؛
- القانون رقم 2011-043 بتاريخ 25 اكتوبر 2011؛
- القانون رقم 2015-024 بتاريخ 26 اغسطس 2015؛
- القانون رقم 2020- 020 بتاريخ 06 أغسطس 2020؛
- القانون رقم2021-010 بتاريخ 14 مايو 2021.

المادة الأولى: يحدد هذا القانون القواعد النظامية المطبقة علي الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها ذات الطابع الإداري.

الباب الأول : الأحكام المطبقة على موظفي الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري

الفصل الأول :مجال التطبيق والشروط العامة لدخول الوظيفة العمومية:

المادة 2 : (جديدة) (القانون رقم 2021-010 بتاريخ 14 مايو 2021) يطبق هذا الباب على الأشخاص المعينين في وظيفة مدنية دائمة والمرسمين في درجة من سلم إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري و الذين لهم على هذا الأساس صفة موظفين . ولا يطبق هذه الباب على القضاة ولا على أفراد الجيش والحرس الوطني و الشرطة الوطنية و الامن المدني.

المادة : 3 ـــ يعتبر الموظف إزاء الإدارة في وضعية نظامية تشريعية وتنظيمية خاضعة للقانون العام .

المادة : 4 – تشغل الوظائف المدنية الدائمة , المشار إليها في المادة 2 أعلاه المصنفة في الفئات (أ) (ب) (ج) المحددة بالمادة 29 أدناه من طرف موظفين خاضعين لأحكام هذا الباب .

المادة : 5 ـــ لايمكن شغل مختلف الوظائف الدائمة المشار إليها في المادة 2 أعلاه إلا طبقا للشروط المقررة في هذا القانون وتستثنى الوظائف التالية من القاعدة المبينة في المادة السابقة.

1. الوظائف السامية التي يترك التعيين فيها لتقدير رئيس الجمهورية والمحددة قائمتها بموجب مرسوم. ويظل التعيين في هذه الوظائف قابلا للفسخ. ولا يترتب على تعيين غير الموظفين فيها ترسيمهم في أحد أسلاك الموظفين .
2. وظائف التعاون التقني وكذلك الوظائف ذات الطابع العلمي والتقني ووظائف التعليم والبحث التي يشغلها أجانب في حالة عدم وجود موريتانيين مؤهلين لشغلها . ويخضع الأجانب المكتتبون لشغل الوظائف المشار إليها في 2 أعلاه والتي يجب أن تتعلق اختصاصاتها بممارسة السيادة وان لا تتضمن أية مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في ممارسة السلطة العمومية لأحكام اتفاقيات التعاون الإداري والتقني المبرمة مع دولهم، أو لترتيبات العقود النموذجية المقررة بموجب مرسوم .

المادة : 6 - (جديدة) (القانون رقم 2010-025 بتاريخ 22 فبراير 2010): لا يمكن لأي شخص أن يكتتب بصفة موظف إلا إذا كان:

1. موريتاني الجنسية؛
2. يتمتع بحقوقه المدنية ويتصف بحسن السيرة والأخلاق؛
3. في وضعية شرعية تجاه الاكتتاب في الجيش؛
4. يستوفي شروط القدرة البدنية والعقلية اللازمة للوظائف التي يترشح لشغلها؛
5. لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 40 سنة.

الفصل الثاني : الواجبات والضمانات :

القسم الأول : الواجبات

المادة : 7 - يلزم كل موظف بمراعاة واجب الحياد والتجرد خلال ممارسته لوظائفه .كما يلزم، خلال ممارسته لوظائفه وكذا في حياته الخاصة، بتحاشي أي تصرف من

شأنه المساس من هيبة الوظيفة العمومية. ويلزم كذلك، وفي كل الظروف، باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها عند لاقتضاء .

المادة : 8 : يلزم كل موظف بالتقيد بالتعليمات العامة والأوامر الفردية المكتوبة أو الشفهية الصادرة عن رئيسه، فيما عدا حالة كون الأمر الموجه إليه غير مشروع بصفة جلية وفي الوقت نفسه من طبيعته الإخلال الخطير بمصلحة عامة، خاصة إذا كان هذا الأمر من شأنه أن يحمل الموظف على ارتكاب مخالفة جنائية. ويعتبر كل موظف، مهما كانت رتبته في السلم الإداري، مسئولا عن تنفيذ المهام المسندة إليه وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه لضمان السير الحسن للمصلحة الموكلة إليه.

ولا يمكن أن يعفى الموظف من المسؤوليات التي يتحمل بسبب إخلال الموظفين التابعين له بمسؤولياتهم. .

المادة : 9 : يخصص الموظفون كامل نشاطهم المهني للمهام الموكلة إليهم .

ولا يمكن أن يمارسوا بصفة مهنية أي نشاط خاص مكسب مهما كانت طبيعته. إلا أنه يرخص للموظفين في:

(أ) إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية؛

(ب) إعطاء دروس من اختصاصهم

(ج) إنجاز دراسات وإعطاء استشارات بصفة غير اعتيادية، شريطة أن لا تكون موجهة ضد الدولة أو المجموعات العمومية المعنية؛ .

(د) ممارسة المهن الحرة المرتبطة بطبيعة تخصصهم، وذلك حسب الشروط المحددة في النظم الخاصة بأسلاكهم وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 31 اللاحقة .

وفي جميع هذه الحالات، تتخذ السلطة، المختصة عند لاقتضاء، كل الإجراءات الكفيل بالمحافظة على مصلحة المرفق .

كما أنه لايمكن للموظفين أن يمتلكوا بأنفسهم أو عن طريق وسطاء فوائد في مؤسسة خاضعة لرقابة الإدارة التي ينتمون إليها أو ذات صلة بها، وذلك لتفادي المساس من استقلاليتهم .

وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المشار إليه في المادة 24 اللاحقة ..

المادة 10: فضلا عن قواعد التشريع الجنائي المتعلقة بالسر المهني، يخضع الموظف لواجب التكتم المهني، في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلع عليها ضمن أو بمناسبة ممارسة وظائفه .

ويحظر، ما لم ينص التشريع المعمول به على ذلك كل إبلاغ مستندات أو وثائق إدارية للغير

ولا يمكن أن يعفى الموظف خارج الحالات المنصوص عليها بصراحة في التشريع المعمول به من واجب التكتم المهني والحظر الوارد في الفقرة السابقة إلا بموجب قرار صريح من السلطة التي يتبع لها .

المادة 11: يمكن أن يلزم الموظفون خلال حياتهم المهنية بمتابعة دورات تكوين مهني حسب الشروط المحددة في النظم الخاصة.

المادة 12 : يتعرض الموظف لعقوبة تأديبية، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي عند الاقتضاء، في حالة ارتكاب خطإ ضمن أو بمناسبة ممارسة وظائفه.

وكذلك الحال بالنسبة لكل خطإ غير مرتبط بالمصلحة مخل بالاستقامة أو الشرف أو لأخلاق الحميدة أو الكرامة أو واجب الولاء للدولة ومؤسساتها أومن شأنه أن يحط من هيبة الإدارة .

ويجب أن ترفع السلطة المختصة التي يتبع لها الموظف الأمر بدون أجل إلى النيابة العامة في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جنحة أو جناية وخصوصا إذ تعلق الأمر برشوة أو اختلاس أموال عمومية أو تزوير محررات عمومية أو إفشاء السر المهني .

المادة 13: يمكن للسلطة التأديبية أن تعلق الموظف الذي ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجباته المهنية أو باقتراف مخالفة جنائية وتبدأ هذه السلطة، دون أجل، الإجراءات التأديبية .

ويبين القرار القاضي بتعليق الموظف ما إذ كان هذا لأخير يحتفظ، مد تعليقه، بأجره كاملا. باستثناء العلاوات المتعلقة بممارسة وظائفه، أو يحدد النسبة المحجوزة من أجره التي يمكن أن تزيد على نصف الأجر ويبقى الموظف مستفيدا في جميع الحالات من علاوات الأعباء العائلية. ويجب أن تتم نهائيا تسوية وضعية الموظف المعلق في أجل أقصاه أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ التعليق.

ويسترجع المعني وظائفه إن لم يكن موضع متابعة جنائية ويستفيد من جديد من كامل أجره إذا لم تتخذ السلطة التأديبية قرارا قبل انتهاء هذا لأجل.

ولاتسوى وضعية الموظف المتابع جنائيا إلابعد أن يكون قرار المحكمة الجنائية نهائيا.

ويستفيد الموظف الذي لم يستأنف مزاولة وظائفه بسبب متابعته جنائيا من نصف الراتب المقابل لترتيبه القياسي كما يستفيد في كل الحالات من كامل علاوات الأعباء العائلية.

ولا يتقاضى الموظف المسجون إثر إدانة نهائية، والذي لم يكن موضع إجراء عزل، أي أجر، ويبقى رغم ذلك مستفيدا من كامل علاوات الأعباء العائلية.

القسم الثاني : الضمانات

المادة 14: تضمن حرية الرأي للموظف وتمارس مع احترام واجب التحفظ المنطبق على الموظفين .

المادة 15: لايمكن أي تمييز بين الموظفين على أساس آرائهم أو جنسهم أو عرقهم .

المادة 16: يجب أن يحتوي ملف الموظف على كل الوثائق المتعلقة بوضعيته الإدارية وأن تكون هذه الوثائق مسجلة ومرقمة ومرتبة بدون انقطاع .

ويمكن للموظف الإطلاع على ملفه الشخصي حسب شروط محددة بمرسوم.

ولا يمكن أن يشار في ملف الموظف إلى آرائه أو نشاطاته السياسية أو النقابية.

المادة 17 : لايمكن بأي حال أن يتضرر المسار المهني للموظف الحاصل علي انتداب انتخابي أو المترشح له بسبب التصويت أو لأراء الصادرة عنه خلال انتدابه أو حملته الانتخابية.

المادة 18: يعترف للموظفين بالحق النقابي ويمكنهم إنشاء منظمات نقابية ولانضمام إليها بحرية وممارسة انتداب لديها .

وتخضع نقابات الموظفين لترتيبات قوانين الشغل، إلا انه يجب عليهم إيداع نظمهم وقوائم إداريهم لدى الوزيرالمكلف بالوظيفة العمومية .

ويمكن لنقابات الموظفين الترافع أمام القضاء. كما يمكنهم الطعن أمام المحاكم المختصة في الأعمال التنظيميةالمطبقة لهذا القانون وفي القرارات الفردية التي تمس بالمصالح الجماعية للموظفين .

المادة 19: يعترف بحق التكوين المستمر للموظفين وذلك حسب حاجيات المصلحة ووسائلها.

المادة 20 : يشارك الموظفون في تنظيم وتسيير المرافق العمومية وفي صياغة القواعد النظامية والنظر في القرارات الفردية المتعلقة بالمهنة عن طريق مناد يبهم لدى الهيئات الاستشارية للوظيفة العمومية المشار إليها في الفصل الثالث اللاحق .

المادة 21: يعترف للموظفين بحق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الجماعية، ويمارس هذا الحق في إطار القوانين المنظمة له. ويؤدي ترك الخدمة خلال جزء ما من اليوم، إثر توقف مدبر للعمل، إلى خصم ما يقابل يوما من الراتب الأساسي ومكملاته ماعدا علاوات الأعباء العائلية .[1]

إلا أن القانون يمكن أن يحظر التوقف المدبر للعمل على بعض الموظفين لطبيعة الوظائف التي يمارسونها أو درجة المسؤولية المترتبة على هذه الوظائف. ويحظر الإضراب خصوصا على[2]:

[1] -يراجع القانون رقم 2015 - 009 الصادر بتاريخ 27 يناير 2015 يحدد بعض إجراءات حق ممارسة الإضراب في المرافق العمومية.

[2]- **LOI N°70.029 du 23 janvier 1970 sur les réquisitions des Personnels.**

ARTICLE PREMIER. : Les dispositions de la présente loi s'appliquent, quelque soit leur statut, aux fonctionnaires et agents des Administrations Services, Entreprises et Établissements publics et semi- publics ainsi qu'aux agents du secteur privé.

ARTICLE. 2. Les personnes visées à l'article premier de la présente loi peuvent être requises d'assurer leurs fonctions lorsque les circonstances l'exigent, et notamment pour assurer lorsqu'il est compris, le fonctionnement d'un service considéré comme indispensable pour la satisfaction d'un besoin essentiel du pays ou de la population.

Il peut être procédé à la réquisition de tout ou partie des personnels susvisés.

ARTICLE. 3. En ce qui concerne les agents ou fonctionnaires de l'administration, des Établissements publics ou semi-publics, le droit de réquisition est exercé par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du Ministre chargée de la Fonction Publique.

En ce qui concerne les agents du secteur privé, ce droit est exercé par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du Ministre du Travail.

En cas d'urgence le Ministre de l'Intérieur pourra, à l'encontre des fonctionnaires et agents du secteur public et des agents du secteur privé, déléguer son droit de

- المعينين في الوظائف السامية المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛
- المعينين في الوظائف الدبلوماسية
- وكلاء المواصلات في الإدارات العمومية؛
- مفتشي التعليم والمفتشين المساعدين؛
- مدراء ورؤساء المؤسسات المدرسية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني مسؤول التأطير والرقابة في هذه المؤسسات؛
- مدراء ورؤساء المصالح في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
- وكلاء الملاحة الجوية؛
- وكلاء المصالح الخارجية الإدارة السجون .

المادة 22 : إذا تعرض الموظف للمتابعة من طرف الغير بسبب خطإ مرتبط بممارسة عمله، فإن الدولة أو المجموعة التي تستخدمه ملزمة بتحمل الإدانات المدنية الصادرة ضده .إلا أنه إذا كان الخطأ المهني مشابا بخطإ شخصي فإن الدولة والموظف يتحملان كل فيما يعنيه النتائج الضارة للخطأين .

---

réquisition aux gouverneurs des Régions, du District de Nouakchott et aux Préfets territorialement compétents.

ARTICLE. 4. L'ordre de réquisition, obligatoirement donné par écrit, doit indiquer la nature et la durée de la réquisition ainsi que le fait et la date de son exécution et porter la signature de l'autorité requérante.

L'ordre de réquisition doit en outre porter la mention expresse des pénalités encourues par quiconque n'aura pas satisfait aux obligations résultant des dispositions de la présente loi.

ARTICLE 5. Sera puni d'un emprisonnement de un mois et un an et une amende de 20.000 à 100.000 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque n'aura pas déféré à un ordre de réquisition pris par l'autorité publique sans préjudice des sanctions disciplinaires.

ARTICLE. 6.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

المادة 23 : تلزم الدولة بحماية الموظفين من التهديدات وأعمال العنف والسب والقذف والإهانة التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارسة وظائفهم وعند الاقتضاء ،بتعويض الضرر الناتج عن ذلك .

وتحل الدولة محل الموظف الذي تم تعويضه الضرر اللاحق به جراء التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة لاسترجاع المبالغ المدفوعة للمعني من مرتكبي هذه التصرفات. وتتمتع الدولة لنفس الغرض بحق دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها عند الحاجة، كطرف مدني أمام المحكمة الجنائية.

الفصل الثالث ـــالهيئات الاستشارية

المادة 24 : يشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري واللجان لإدارية تعادلية التمثيل والمجالس التأديبية هيئات استشارية تعادلية التمثيل لتسيير الوظيفة العمومية.

المادة 25 : يمكن أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في كل مسألة تتعلق بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، خاصة فيما يعني تنظيم وسير وتكاليف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وكذلك تحديث المناهج وتقنيات العمل في المصالح وفيما يتعلق بالنظم المهن وظروف عمل الوكلاء العموميين وتحسين فعالية الإدارة .

ويجب أن يستشار لدى إعداد النصوص المشار إليها في هذا القانون والمتعلقة بالنظم الخاصة والرواتب والامتيازات الاجتماعية.

المادة 26 : تنشأ لجنة إدارية تعادلية التمثيل لكل سلك من أسلاك الموظفين .إلا أنه يمكن نشاء لجنة مشتركة لمجموعة من الأسلاك إذا اقتضت مصلحة الإدارة ذلك .وتستشار هذه اللجان خصوصا فيما يتعلق بالترسيم والترقية الاختيارية. ولا يمكن

بأي حال أن يشارك موظف في جلسة من جلسات هذه اللجان يتم خلالها النظر في ملف موظف من درجة أعلى منه .

المادة 27 : ينشأ مجلس تأديبي لكل سلك من أسلاك الموظفين إلا أنه يمكن إنشاء مجلس مشترك لمجموعة من الأسلاك إذا اقتضت مصلحة الإدارة ذلك .

المادة 28 : ويحدد مرسوم تشكلة وكيفية تعيين أعضاء وكذا إجراءات تنظيم وسير الهيئات المشار إليها في هذا الفصل كما يحدد طرق عرض المسائل عليها .

الفصل الرابع : تنظيم المهن

المادة 29 : ينتمي الموظفون إلي أسلاك تتضمن درجة واحدة أو أكثر ويرتبون حسب مستوى الاكتتاب إثر المسابقات المباشرة لدخول هذه الأسلاك –في ثلاث فئات معرفة حسب التسلسل التنازلي بالأحرف (أ) (ب) (ج) كالتالي:

فئة (أ) ويقابل المستوى للاكتتاب فيها شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادلها

فئة (ب) ويقابل مستوى للاكتتاب فيها شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها .

فئة (ج) ويقابل مستوى للاكتتاب فيها شهادة السلك الأول من التعليم الثانوي أو ما يعادلها .

وتجزأ النظم الخاصة عند الحاجة فئة (أ) إلى مستويات سلمية حسب المهام المرتبطة عادة بالوظائف المقابلة ويمكن أن تشترط النظم الخاصة لأسلاك كل من هذه الفئات لترسيم المترشحين المكتتبين في هذه الأسلاك متابعتهم بنجاح فترات دراسة وتكوين تكميلي في مدارس أو مؤسسات تابعة للإدارة أو معترف بها أو تدريبا في المصالح الإدارية.

وتضم الأسلاك الموظفين الخاضعين لنفس النظام الخاص والذين لهم قابلية انتماء إلى نفس الدرجات والتابعيين لنفس الوزير الذي يتولى تسييرهم ما عدى الأسلاك الوزارية البينية التي يتولى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تسييرها .

ويحدد مرسوم تبعية الأسلاك .

إلا أن بعض مناصب التأطير الوظيفية التي يحدد مرسوم قائمتها وطرق الاكتتاب والعمل فيها لا تشكل أسلاكا ولايتم تقلدها إلا من طرف موظفين معارين، ويظل التعيين فيها قابلا للفسخ.

الدرجة هي المؤهل الذي يخول لصاحبه إمكانية شغل إحدى الوظائف المقابلة. وتختلف الدرجة عن الوظيفة.

وتنقسم الدرجة إلى رتب وتقابل كل رتبة علامة قياسية.

ولغرض تطبيق ترتيبات هذه المادة تنشأ لجنة تقييم مكلفة بمعادلة الشهادات والمؤهلات والدرجات المدرسية والجامعية ويحدد مرسوم تشكلة وطرق تنظيم وسير هذه اللجنة.

المادة 30 : ما لم تنص ترتيبات النظم الخاصة على ذلك، يحدد مرسوم سلطة تعيين الموظفين في الأسلاك والدرجات وكذا شروط تفيئيهم هذه السلطة وذلك حسب الفئات (أ) (ب) (ج).

المادة 31: مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، تحدد النظم الخاصة -المقررة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح لإداري.الترتيبات المطبقة على كل سلك وخاصة تصنيفه في إحدى الفئات عدد درجاته وطبيعة الوظائف المتعلقة بهذه الدرجات وعدد الرتب في كل درجة وكذلك شروط وطرق الاكتتاب والتقدم في كل سلك .

إلا أنه يمكن للنظم الخاصة بأسلاك التعليم العالي والبحث والطب المتخصص، حسب ما تمليه ضرورة المصلحة، أن تخالف بعض أحكام هذا النظام الأساسي التي تطابق المتطلبات الخاصة بهذه الأسلاك أو المهام الموكلة إلى أعضائها

المادة 32 : يعتبر لاغيا وعديم المفعول كل تعيين في سلك موظفين أو ترقية من درجة إلى أخرى ليس من شأنها شغل منصب شاغر وتمكين المستفيد منه من ممارسة الوظائف المقابلة كما يمكن سحب هذا التعيين أو الترقية في كل حين .

الفصل الخامس: الوضعيات

المادة 33 : يوجد الموظف في إحدى الوضعيات التالية :

1. الخدمة
2. الإعارة
3. خارج الإطار
4. الاستيداع
5. أداء الخدمة العسكرية

القسم الأول : الخدمة

المادة 34 : الخدمة هي وضعية الموظف المرسم في درجة والذي يمارس فعليا الوظائف المقابلة لهذه الدرجة. كما يعتبر في وضعية الخدمة الموظفون:

- الذين يتابعون تدريبا لازما أو اختياريا وفق الترتيبات المنطبقة على أسلاكهم وبشرط أن تتجاوز مدة هذاالتدريب تسعة أشهر.
- الموجدون في إجازة سنوية أو مرضية عادية
- المستفيدون من رخصة ياب خاصة، وذلك لممارسة انتداب عمومي أو نقابي على وجه الخصوص.

المادة 35 : مع مراعاة ضرورة سير العمل وخصوصا استمراره، يمكن أن يرخص – بناء على طلب منهم- للموظفين الموجودين في وضعية الخدمة والذين يشغلون وظائف تؤدي إلى معاش تقاعد في مزاولة عملهم حسب التوقيت الجزئي وفق شروط محددة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ولإصلاحالإداري.

المادة 36: الوضع تحت التصرف هو حالة الموظف الموجود في الخدمة والذي مع بقائه في سلكه الأصلي واعتباره شاغلا لمنصبه يحتفظ بالراتب المقابل، إلا أنه يؤدي عمله في إدارة غير إدارته الأصلية.

يمكن الوضع تحت التصرف إلا في حالة انعدام مخصص مالي مقابل للوظيفة المراد شغلها يمكن من تعيين أو إعارة موظف وينتهي الوضع تحت التصرف، بحكم القانون، إذا لم يعد هذا الشرط متوفر إثر إنشاء أو شغور منصب في لإدارة المستفيدة منه. وفي حالة شغل هذه الوظيفة عن طريق الإعارة يحظى الموظف الموضوع تحت التصرف بالأولوية في الإعارة.

ويحدد مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط تطبيق هذهالمادة .

المادة 37 : يمكن للموظف الموجود في وضعية الخدمة ما لم يكن مستفيدا من إجازة أو رخصة غياب لهذا الغرض أن يتوقف عن ممارسة وظيفته إلا تحت تأثير قوة قاهرة وخصوصا عجز طارئ ،لأسباب صحية. يلزم بإثباته.

ويمكن أن يؤدي كل انقطاع عن العمل – غير مبرر بحالة قوة قاهرة أو لم يرخص فيه بإجازة أو رخصة غياب ممنوحة طبق أحكام هذا لفصل إلى خصم مقابل يوم من الراتب الأساسي للموظف عن كل يوم تغيب دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات التأديبية عند الاقتضاء.

المادة 38 : يحق للموظف الموجود في وضعية الخدمة الحصول على :

1. إجازة سنوية – مع الاحتفاظ بالأجر – قدرها ثلاثون يوما متتالية عن كل سنة عمل فعلية. ويمكن مراعاة لضرورة العمل أن،تؤجل هذه الإجازة وتضم إلي تلك المستحقة عن السنة الموالية. إلا أنه يحظر تأجيل الإجازتين المستحقتين خلال سنتين إلى السنة الثالثة ويلزم التمتع بهما؛
2. إجازت مرضية يمكن أن يصل مجموعها إلى سنة خلال فترة اثني عشر شهرا متتالية في حالة مرض متحقق منه يمنع المعني من ممارسة وظائفه. ويحتفظ الموظف في هذه الحالة بكامل راتبه خلال مدة ثلاثة أشهر، وبنصف هذا الراتب خلال الأشهر التسعة الموالية. كما يحتفظ بكامل علاوات الأعباء العائلية.

إلا أنه إذا نتج المرض عن حادث واقع خلال أو بمناسبة ممارسة وظيفته أو عن عمل تفان من أجل الصالح العام، فإن الموظف يحتفظ بكامل راتبه إلى أن يتمكن من استئناف عمله أو إلى أن يحال للمعاش. كما يحق له تعويض الحادث. وفي هذه الظروف، تتولى الدولة إزاء الغير إذاكان سبب الحادث الحقوق المتحملة للموظف الضحية في حدود مبلغ التكاليف التي تحملتها أوتتحمل بسبب هذا الحادث.

3. إجازة طويلة المدة لمرض عضوي, عصبي أو نفسي خطير متحقق منه.

ويحق للموظف المصاب بإحدى هذه الأمراض تقاضي الراتب المقابل للعلامة القياسية لدرجته في سلكه الأصلي خلال السنوات الثلاث الأولى ونصف هذا الراتب خلال السنتين الموالیتين.

وإذا كان المرض الذي يخول الحصول على إجازة طويلة المدة قد أصاب المعني خلال ممارسته وظيفته، فإن الفترات المحددة أعلاه تصبح على التوالي خمس وثلاث سنوات .

ويحتفظ الموظف في جميع الحالات بحقوقه في كامل علاوات الأعباء العائلية.

4. إجازة أمومة وإجازة بعد الولادة لمدة تساوي تلك التي ينص عليها التشريع الاجتماعي.

المادة 39: للموظف أيضا الحق في رخص غياب خاصة لا تدخل في نطاق الإجازة السنوية ويحتفظ خلالها بحقوقهفي كامل الأجر وذلك في الحالات التالية:

1. لمدة دورات الجمعيات التي يتولى فيها وظائف عمومية انتخابية إذا لم يكن في وضعية إعارة .
2. للمشاركة في:
   - مؤتمرات سياسية أو مهنية أو نقابية أو ثقافية وطنية أو دولية أوفي هيئاتها القيادية إذا كان الموظف ممثلا منتدبا أو عضوا منتخبا فيها.
   - المباريات الدولية إذا كان ينتمي إلى فرقة وطنية رياضية فنية أو ثقافية.
3. لإجراء امتحانات أو مسابقات مدرسية أو جامعية ولمدتها أو للمشاركة في دورات تكوين منظمة من طرف لإدارة أو تحت رقابتها لمدة هذه الدورات أو في ملتقيات أو لقاءات علمية داخلة في نطاق اختصاصه.
4. لأداء فريضة الحج وتمنح هذه الرخصة مرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف ولمدة لاتزيد على شهر. ويمكن أن تزاد مدة الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بآجال الطريق الضرورية البحتة.

المادة 40 : يمكن أن يمنح الموظفون رخص غياب استثنائية مع الاحتفاظ بالأجر لأسباب شخصية أو عائلية وذلكحسب شروط محددة بمرسوم. ولا تزيد المدة الإجمالية لهذه الرخص علي خمسة عشر (15) يوماخلال السنة .

المادة 41 : يحظر على كل موظف مستفيد من إجازة مزاولة أي نشاط مؤجر ويؤدي تجاهل هذا الحظر إلىاسترجاع الرواتب المستلمة بموجب هذه لإجازة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات التأديبية .

القسم الثاني—الإعارة

المادة 42: الإعارة هي الوضعية التي يوجد فيها الموظف خارج سلكه الأصلي مع الاستفادة من حقوق التقدم والمعاش في هذا السلك. ويمكن أن تتم إعارة الموظف في الحالات التالية:

1. للعمل في إدارة أو مؤسسة عمومية للدولة في وظيفة تؤدي إلى معاش من نظام الدولة للتقاعد ،
2. للعمل في إدارة أو مجموعة أو مؤسسة عمومية في وظيفة تؤدي إلى معاش من نظام دولةللتقاعد ؛
3. للقيام لدى الدولة الأجنبية أو الهيئات الدولية بمهنة تخدم الصالح العام؛
4. لممارسة وظيفة عضو في الحكومة أو الوظائف المماثلة لها أو وظيفة عمومية انتخابية تمنع الممارسة العادية للوظيفة؛.
5. للقيام بتدريب أو تكوين إذا كان النظام الخاص ينص على ذلك إذا كانت المدة تزيد على تسعة (9) أشهر؛
6. للعمل في مؤسسة أو هيئة خصوصية تخدم الصالح العام؛
7. لممارسة انتداب نقابي.

وتقرر الإعارة إما بناء على طلب الموظف وإما تلقائيا.

وتتقرر الإعارة تلقائيا في الحالة المشار إليها في (1) أعلاه ,شريطة أن تكون الوظيفة معادلة للوظيفة الأولى كما تتقرر تلقائيا في الحالات المشار إليها في 4 وفي 5 إذا كان التدريب أو التكوين إلزاميا.

وتكون الإعارة قصيرة أو طويلة المدة. وتتقرر الإعارة قصيرة المدة لفترة تزيد على سنة غير قابلة للتجديد.

وتتقرر الإعارة طويلة المدة لفترة تتجاوز خمس سنوات قابلة التجديد. وفي جميع الحالات تكون الإعارة قابلة للفسخ.

ويخضع الموظف المعار لجميع القواعد المنظمة للوظيفة التي يمارس بحكم إعارته. إلا أنه، في حالة إعارة تلقائية، يحتفظ بأجر وظيفته الأصلية، إذا كان أجره الجديد أقل من راتبه الأصلي ويعاد وجوبا الموظف المعار تلقائيا إلى سلكه لأصلي، زيادة على العدد عند لاقتضاء في حالة انقضاء مدة إعارته أو فسخها لأي سبب مالم يكن خطأ أرتكبه في وظيفته الجديدة .

المادة 43: يتحمل الموظف المعار اقتطاع المعاش المقرر بموجب نظام تقاعد الدولة. وتكون المجموعة أو الهيئة المستفيدة من الإعارة مدينة للخزينة العامة بالمشاركة في تأسيس حقوق المعني في المعاش التي تتحملها الدولة عادة . ويحدد الاقتطاع والمشاركة حسب الراتب القياسي المقابل لدرجة ورتبة الموظف في سلكه لأصلي. ويخضع الموظف المعار في سلكه الجديد فيما يتعلق بحقوق المعاش لشروط نظام المعاش المنطبقة على سلكه الأصلي. ولا يمكن للموظف المعار أن ينتسب لنظام تقاعد وظيفته الجديدة أو أن يكتسب بصفته هذه حقوق معاش أو علاوة تقاعد وإلا لزم تعليق المعاش المترتب على سلكه الأصلي. في ماعدا حالة إعارته لدى هيئات دولية أو لممارسة وظيفة عمومية انتخابية.

المادة 44: تحدد شروط الإعارة وطرق ممارسة الوظيفة المعار لها والإعادة إلى السلك الأصلي بموجب مرسوم صادر بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. ولا يتجاوز عدد الموظفين الممكن إعارتهم عشرة بالمائة (10٪) من تعداد سلكهم، إلا إذا نص النظام الخاص لهذا السلك على ترتيبات مختلفة.

القسم الثالث-الوضعية "خارج الإطار"

المادة 45: الوضعية "خارج الإطار" هي تلك التي يمكن أن يحال إليها، بناء على طلبه، موظف معار لشغل وظيفة تؤدي إلى معاش من نظام الدولة للتقاعد لمواصلة عمله في نفس لإدارة أو المؤسسة.وتتقرر الإحالة خارج الإطار لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.

وفي هذه الوضعية لايستفيد الموظف من حق التقدم والمعاش. ويخضع الموظف خار لإطار للقواعد النظامية وتلك المتعلقة بالمعاش المنطبقة على الوظيفة التي يمارس في هذه الوضعية وعند انقضاء مدة إحالته خارج لإطار , يعاد الموظف بناء على طلبه إلى سلكه الأصلي وذلك عند أول شغور في هذا السلك . ويحدد مرسوم شروط الإحالة خارج لإطار.

المادة 46 :لا يمكن وضع الموظف خارج الإطار مالم يؤدي مدة خدمة فعلية مدنية أو عسكرية تساوي على الأقل المدة اللازمة لتأسيس حق معاش من نظام تقاعد الدولة.

المادة 47 : يحال تلقائيا إلى التقاعد , إذا كان يستجيب لشروط الاستفادة من معاش أقدمية أو معاش نسبي من نظام المعاشات الموظف الذي تنتهي مدة وضعه خارج الإطار والذي لم يعد إلى سلكه الأصلي ولم يطلب إحالته إلى لاستيداع وفي حالة عكس ذلك، يتم تسريحه.

القسم الرابع— الاستيداع

المادة 48 : الاستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته الأصلية والذي يستفيد ، في هذه الوضعية، من حقه في التقدم والمعاش.

ويتقرر الاستيداع بناء على طلب الموظف في الحالات التالية :

1. للقيام بدراسات أو أبحاث لها طابع الصالح العام
2. لأغراض شخصية
3. لمزاولة نشاط يخدم الصالح العمومي أو الخصوصي

4. لتكوين أو استعادة مؤسسة .
5. للعناية بزوج أو أحد الفروع أو الأصول في حالة حادث أو مرض خطير
6. للالتحاق بزوج يقيم بعيدا لضرورة مهنته. ويتقرر الاستيداع بناء على طلب الموظف لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتقرر الاستيداع تلقائيا في حالة استنفاذ الموظف لكل حقوقه المتعلقة بالإجازات المرضية أو الطويلة المدة وذلك إذا كان غير قادر على استئناف ممارسة وظيفة في سلكه ولا يمكن إعادة تصنيفه في وظيفة من سلك آخر ويمكن أن يسرح الموظف المحال إلى لاستيداع الذي يرفض على التوالي ثلاث وظائف تعرض عليه عند إعادته .

المادة 49 : يحدد مرسوم صادر بعد أخ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح لإداري شروط الإحالة إلى الاستيداع وإجراءات إعادة الموظفين عند انقضاء مدة استيداعهم.

القسم الخامس- أداء الخدمة العسكرية

المادة 50 : وضعية "أداء الخدمة العسكرية" هي تلك التي يوجد فيها:

1- الموظف الذي يؤدي واجبات الخدمة العسكرية كما هي محددة في القانون المتعلق بالاكتتاب في الجيش؛
2- الموظف المستدعى أو المبقى تحت العلم خارج واجبات الخدمة العسكرية العاملة. وفي هذه الوضعية يحتفظ الموظف بكامل حقوقه في التقدم والمعاش.

وعند ما ينتهي وجوده في هذه الوضعية يعاد الموظف إلزاما إلى سلكه الأصلي زيادة على العدد عند الاقتضاء .

ويتقاضى الموظف في وضعية أداء الخدمة العسكرية:

1. راتبه العسكري فقط إذا كان مجندا لمدة خدمته الشرعية،

2. راتبه العسكري مكملا عند الاقتضاء بعلاوة تعويضية تساوي الفارق بين هذا الراتب والراتب القياسي المقابل لوظيفته المدنية،
3. كامل أجره في الخدمة إذا كان يؤدي فترة تدريب عسكري.

الفصل السادس - مسار المهنة

القسم لأول - الاكتتاب

المادة 51 : المسابقة هي الطريقة القانونية العادية لاكتتاب الموظفين. ويعتبر كل اكتتاب لا يراعى هذه القاعدة لاغيا وعديم المفعول ويمكن سحبه في أي وقت .

غير أنه يمكن اكتتاب موظفين دون مسابقة في الحالات التالية:

- عند التشكيل الأصلي للسلك؛
- عند إلغاء سلك، ويدمج الموظفون المنتمون إلى هذا السلك في سلك آخر من مستوى مماثل مصنف في الفئة نفسها، . ويتم هذا الدمج وفق الشروط المحددة في المرسوم القاضي بإلغاءالسلك؛
- لتشجيع الترقية المهنية. وتحدد النظم الخاصة نسبة الوظائف التي يمكن تخصيصها لأفراد السلك ذي المستوى الأدنى مباشرة من نفس الاختصاص بعد التسجيل على قائمة أهلية إثر امتحان مهني عند لاقتضاء. ولايمكن أن تتجاوز هذه النسبة خمسة بالمائة (5 ٪) من الوظائف موضع المسابقة .

المادة 52 : تنظم المسابقات تبعا لإحدى طريقتين الآتيتين أو لكليهما:

1. مسابقات مفتوحة للمترشحين الحاصلين على شهادات معينة أو المستكملين لدارسات معينة؛.
2. مسابقات مخصصة لموظفي الدولة المنتمين إلى السلك ذي المستوى الأدنى مباشرة من الاختصاص نفسه وكذلك، عند الاقتضاء لموظفين آخرين للدولة

ووكلاءها العقدويين ووكلاء المؤسسات العمومية والمجموعات الإقليمية والعسكريين والقضاة وعمال الهيئات الدولية الحكومية ..

وتحدد النظم الخاصة على وجه الخصوص الاختيار بين الطريقتين المبينتين في الفقرة أعلاه ومستوى الشهادات أو الدراسات المطلوب ومدة الخدمة اللازمة للمترشحين للمسابقات المهنية وكذلك شروط السن وتوزيع المقاعد المعروضة بين صنفي المسابقة وعند الاقتضاء النسب المخصصة في نطاق أحكام 2 أعلاه للمترشحين الذين ليست لهم صفة موظفين للدولة. .

ولتطبيق أحكام الفقرة أعلاه تعتبر بمثابة خدمات عمومية فترات الخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والهيئات الدولية الحكومية.

المادة 53: تحدد طبيعة وبرنامج مواد المسابقة وكذا فتحها وتاريخ ومكان إجراء الاختبارات وعدد المقاعد المعروضة وقائمة المترشحين المقبولين بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالأسلاك الوزارية البينية وبموجب مقرر مشترك صاد رعن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الذي تتبع له الوظيفة موضع المسابقة فيما يتعلق بالأسلاك الأخرى.

ويجب قبل كل مسابقة إجراء إعلان كاف من شأنه أن يمكن كل المعينين من الترشح.

المادة 54 : لتطبيق المواد , 51 , 52 , 53 من هذا النظام تنشأ لجنة وطنية لمسابقات الاكتتاب وهي سلطة إدارية مستقلة تتبع السلطة الوزير الأول ،وترفع تقريرا سنويا إليه حول وضعية مسابقات الاكتتاب فيمختلف أسلاك الموظفين. ويحق للجميع الإطلاع على هذا التقرير.

وتعين هذه اللجنة لجان التحكيم والمصححين لهذه المسابقات.

ويحدد مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تشكلة وتنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية للمسابقات.

المادة 55 : فيم يخص كل مسابقة، تعد اللجنة قائمة الترتيب حسب التفوق بأسماء المترشحين الذين تعتبرهم مؤهلينوالذين يمكن أن يزيد عددهم على عدد المقاعد موضع المسابقة.

وتعد اللجنة عند الاقتضاء قائمة تكميلية، ترتب حسب التفوق بأسماء المترشحين الآخرين المعتبرين مؤهلين ذلك لاستبدال المترشحين المسجلين على القائمة الأساسية الذين يمكن تعيينهم، أو عند الاقتضاء، لشغل وظائف تصبح شاغرة في الفترة ما بين مسابقتين. وتنتهي تلقائيا صلاحية القائمة التكميلية عند التاريخ بدء اختبارات المسابقة التالية أو كأقصى أجل، سنة بعد تاريخ وضعها. وفيما يخص كل مسابقة، يمكن أن يزيد عدد المترشحين المسجلين على القائمة التكميلية، إلا إذا نصت النظم الخاصة على خلاف ذلك، على نسبة عشرة بالمائة (10٪) من عدد المقاعد موضع المسابقة.

المادة 56 : يقوم المترشحون فقط حسب نتائج الاختبارات التي خضعوا ها والتي تقدرها اللجنة باستقلال معمراعاة القواعد العامة المطبقة في مجال المسابقات الإدارية. ولا يمكن للجنة أن تغير القائمة التي قررت، إلا لإصلاح أغلاط مادية بحتة .

وفي حالة تعاد الأصوات، يكون صوت الرئيس راجحا ويمكن للجنة إذا كان عدد المترشحين يبرر ذلك أن تتوزع على شكل مجموعات ممتحنين فيما يتعلق بكل مادة . غير أنه لضمان المساواة بين المترشحين تقوم اللجنة بمعادلة بالنسبة لكل مادة للعلامات التي تضعها كل مجموعة ممتحنين ثم تقوم بالمداولة النهائية .

المادة 57 : تقوم السلطة المختصة بتعيين المترشحين الناجحين تبعا لترتيبهم على القائمة الأساسية ثم على القائمةالتكميلية .

غير أنه يمكن للإدارة، إذا كان صالحها يبرر ذلك، أن تعين في بعض أو كل الوظائف موضع المسابقة.

وفي هذه الحالة يمكن منح المترشحين الناجحين الذين لم يتم تعيينهم أولوية في التعيين خلا السنةالموالية.

وإذا اتضح ,حين التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لإجراء المسابقة - الذي يجب أن يقام به فيأجل أقصاه تاريخ التعيين إن واحدا أو أكثر من المترشحين الذين اعتمدت لجنة المسابقة أهليتهميستوفون هذه الشروط، أو إذا غاب أحدهم، فإنه يمكن عند الاقتضاء، تعيين مترشحين مسجلين علىالقائمة التكميلية.

المادة 58 : يقضي المترشحون الذين تم تعيينهم فترة اختبار وتكوين قبل ترسيمهم وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا الباب.

المادة 59 : يحق للمترشحين غير الناجحين آن يطلعوا بناء على طلب منهم، عل العلامات التي منحت لهم،باستثناء أي عنصر استعلام آخر متعلق بتقدير مصححي الاختبارات أو أعضاء اللجنة لهم .

المادة 60 : يلزم كل مترشح تم تعيينه في أحد أسلاك الموظفين بالالتحاق بالوظيفة المسندة له وفي حالة الرفض،توجه له السلطة المختصة إنذارا للالتحاق بوظيفته. وإذا لم يمتثل لهذا الإنذار في أجل خمسة عشريوما يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة.

القسم الثاني: التقدم

المادة 61 : يشمل تقدم الموظفين تقدم الرتبة وتقدم الدرجة .

وتترتب على تقدم الرتبة زيادة الراتب، ويتم هذا التقدم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة. مالم تنص ترتيبات النظم الخاصة على غير ذلك. تقدم الرتبة للأقدمية ويتقرر تلقائيا لفائدة الموظفين الذين قضوا سنتين في رتبتهم .

المادة 62 : يتم تقدم الدرجة بصفة مطردة من درجة إلى درجة أعلى مباشرة. ويمكن الخروج على هذه القاعدة في حالة تقييد التقدم بانتقاء مهني.

ويمكن أن يقيد تقدم الدرجة بتأدية مدة دنيا من التكوين المهني خلال الخدمة.

في ماعدا ما يتعلق بالوظائف المتروكة لتقدير رئيس الجمهورية، يتم تقدم الدرجة وفق النسب المحددة في النظم الخاصة، تبعا لواحدة أو أكثر من الطرق التالية:

1. بالاختيار عن طريق التسجيل على جدول تقدم سنوي يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية التعادلية التمثيل المختصة حسب القيمة المهنية للموظفين.
2. عن طريق التسجيل على جدول تقدم سنوي يعد بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية التعادلية التمثيل المختصة أو إثر انتقاء بواسطة امتحان مهني.
3. بانتقاء يجرى حصرا عن طريق مسابقة مهنية.

وتحدد النظم الخاصة مبادئ وإجراءات الانتقاء المهني خصوصا الشروط المتعلقة بالدرجة والرتبة اللازم استيفاؤها للمشاركة ويجب أن تتم الترقية تبعا لتسلسل جدول أو قائمة الترتيب.

ويلزم كل موظف مستفيد من تقدم رجة بقبول الوظيفة الموكلة إليه في درجته الجديدة. ويمكن أن يترتب على رفضه ذلك شطبه من جدول التقدم، أو في غيابه، من قائمة الترتيب.

المادة 63 : يتم كل سنة تقييم الموظف الموجود في الخدمة أو المعار من حيث أسلوبه في الخدمة وقيمته المهنية ويشمل التقييم :

أ- تقريرا عاما؛

ب- علامة من 0 إلى 20 لاتتضمن عشورا .

ويجب أن تبلغ العلامة للموظف .

ويختص رئيس الإدارة التي يتبع لها الموظف بسلطة التقييم.

وتمارس هذه السلطة، أخذا في الاعتبار تقديرات سلم السلطات الوسيطة، وفق الترتيبات وفي تطابق الإجراءات المحددة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ولإصلاح الإداري.

القسم الثالث-التحويلات

المادة 64 : تقوم السلطة المختصة بتحويل الموظفين.

ويمكنها أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال وفق شروط يتم تحديدها بموجب مرسوم.

ويجب أن تراعي التحويلات، إذا تلاءم ذلك مع السير الحسن للمصالح، طلبات التحويل التي يعبر عنهاالمعنيون وأوضاعهم العائلية.

المادة 65 : إذا تبين أن موظفا، بالنظر إلى حالته الصحية، غير قادر على ممارسة وظيفته، وإذا لم يمكن تكييف مركزعمله، فيمكن تحويله إلى وظيفة من سلك آخر إذا بدا أنه قادر على ممارسة هذه الوظيفة.

ويبقى الموظف في هذه الحالة خاضعا للترتيبات المطبقة على سلكه الأصلي ويحتفظ بأجره .

القسم الرابع - نهاية الخدمة

المادة 66 : تنتج نهاية الخدمة التي يترتب عليها الشطب من الإطار وفقد صفة موظف عن:

1. الاستقالة المقبولة؛
2. التسريح بسبب ترك الوظيفة أو عدم الكفاءة المهنية أو إلغاء الوظيفة أو عدم الإعادة عند انقضاء مدة الإحالته إلى الاستيداع؛
3. العزل
4. الإحالة إلى التقاعد.

وتترتب الآثار نفسها على فقد الجنسية الموريتانية أو فقد الحقوق المدنية أو حظر شغل منصب عمومي بموجب حكم قضائي.

غير أن المعني يمكنه أن يلتمس إعادته لدى السلطة المختصة بالتعيين، التي تأخذ رأي اللجنة لإدارية التعادلية التمثيل، عند انقضاء مدة الحرمان من الحقوق المدنية ومدة حظر شغل منصب عمومي أوفيى حالة استعادة الجنسية الموريتانية ويعاد المعني في هذه الحالة إلى الدرجة والرتبة اللتين كان يحوز عليهما إبان شطبه من الإطار ولا تؤخذ في الاعتبار للتقدم ولا للتقاعد المدة الفاصلة بين العزل والإعادة.

ولا يمكن لموظف تم عزله أو تسريحه أو قبول استقالته أن يعين في الوظيفة العمومية أو أن يعاد إليها.

غير أنه يمكن للموظف الذي قبلت استقالته أو تم تسريحه لسبب غير ترك العمل أن يعين في الوظيفة العموميةأو يعاد إليها وفق الشروط المحددة بموجب مرسوم صادر بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العموميةوالإصلاح الإداري إلا أنه تؤخذ في الاعتبار سنوات الخدمة السابقة .

المادة 67 : يمكن أن تمنح السلطة المختصة بتعيين الموظف المحال إلى التقاعد ترقية شرفية في درجته أوفي الدرجة الأعلى مباشرة وفق شروط محددة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري .

المادة 68 : تحصل الاستقالة بناء على طلب مكتوب من طرف الموظف يعبر فيه عن إرادته الصريحة ترك الوظيفة العمومية .

يترتب أي مفعول على هذا طلب إلا بعد قبوله الصريح من طرف السلطة المختصة بالتعيين أواعتبارا من التاريخ الذي تحدده بعد أخذ رأي السلطة التي يتبع لها الموظف عند الاقتضاء. وعند تلقيها طلب الاستقالة يجب على السلطة الإدارية المعنية أن تتخذ قرارها في أجل أقصاه أربعة أشهرويترتب على قبول لاستقالة عدم قابلية الرجوع فيها.

ولا يحول هذا القبول عند الاقتضاء دون ممارسة الإجراء التأديبي على أساس أحداث قد تتبين بعد تاريخ سريان مفعول الاستقالة.

ويمكن أن يتعرض الموظف الذي ينهي لممارسة وظيفته قبل التاريخ المحدد له من قبل السلطة المختصة إلى عقوبة تأديبية ولا يدفع للموظف معاشا إذا كان له الحق فيه إلا اعتبارا من تاريخ سريان مفعول الاستقالة .

المادة 69 : يكون الموظف الذي يتغيب دون مبرر مقبول عن عمله أكثر من ثمانية أيام موضع إنذار بالالتحاق بوظيفته موجه إليه من قبل السلطة التي يتبع لها.

ويجب إبلاغ الإنذار للمعني أو نشره عن طريق الصحافة وإذ لم يمتثل المعني للإنذار فيما عدى حالة قوة قاهرة في اجل اثنتين وسبعين ساعة فإنه يتم شطبه من الإطار بسبب ترك العمل دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المجال التأديبي. ويعتبر بمثابة ترك العمل وتترتب عليه الآثار نفسها عدم التحاق موظف بمقر عمله الذي تم تحويله إليه في الخمسة عشر يوما . .

المادة 70 : يمنح الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية حق الحصول على معاش إذا كان مستوفي الشروط اللازم ةلذلك ويتم هذا المنح بموجب قرار صادر عن السلطة المختصة بالتعيين وبعد أخذ رأي اللجنة للإدارية التعادلية التمثيل المعنية وفي حالة عكس ذلك يتم تسريحه بسبب عدم الكفاءة المهنية .

ويمكن أن يمنح الموظف المسرح بسبب عدم كفاءتة المهنية تعويضا يساوي أخر شهر خدمة مضروب في عدد سنوات الخدمة المدنية الفعلية دون أن يتجاوز هذا التعويض الأجر المقابل لأثني عشر شهرا.

المادة 71 : ينتج التسريح بسبب إلغاء الوظيفة عن المراسيم القاضية بتخفيض عدد الموظفين ويجب أن تحدد هذه المراسيم مبلغ التعويض الممنوح للمعنيين .

المادة 72 (جديدة)(القانون رقم 2020-020 بتاريخ 06 اغسطس 2020) : تتقرر الإحالة إلى التقاعد بناء على طلب الموظف إذا كان يستوفي الشروط اللازمة للاستفادة من حق المعاش .وتتقرر بحكم القانون إذا بلغ المعني الحد العمري المحدد بثلاث وستين (63) سنة.

يمكن عند الاقتضاء للنظام الخاص بكل سلك أن يُحدد حداً عمريا أقل من ثلاث وستين (63) سنة حسب خصوصية النشاط.

لا يمكن إبقاءالموظفين في الوظيفة بعدبلوغ الحد العمري المحدد في أسلاكهم، غيرأنه يمكن إبقاء موظفي التعليم الممارسين في المؤسسات التعليمية إلى غاية انتهاء السنة الدراسية الجارية.

المادة 73 : يحدد مرسوم النشاطات الخصوصية التي يحظر بحكم طبيعتها على موظف أنهى خدمته أو أحيل إلىالاستيداع ممارستها.

ويمكن حد هذا الحظر زمنيا.

وفي حالة تجاهل هذا الحظر يمكن أن يتحمل هذا الموظف المتقاعد اقتطاعات من معاشه كما يمكن عند الاقتضاء، حرمانه من حق المعاش بعد أخذ رأي المجلس التأديبي للسلك الذي كان ينتمي إليه .

الفصل السابع - الأجر

المادة 74: يكون للموظف بعد أداء خدماته حق في أجر يشمل الراتب الأساسي وعلاوات الأعباء العائلية والعلاوات والتعويضات المقررة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

ويحدد مبلغ الراتب الأساسي حسب درجة الموظف ورتبته أو حسب الوظيفة التي عين فيها ويخضع الراتب الأساسي للاقتطاع لتأسيس المعاش.

وينتج مبلغ الراتب عن ضرب العلامة القياسية المقابلة لرتبة درجة الموظف أو للوظيفة التي يشغلها في قيمة النقطة القياسية الواحدة .

وتحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة لحساب الراتب وخصوصا قيمة النقطة القياسية والعلامات القياسية المقابلة لمختلف الدرجات والرتب والوظائف وكذلك لحساب العلاوات والتعويضات التي تضافاإلى الراتب.

وينتسب الموظفون إلى نظام خاص للمعاش والضمان الاجتماعي وفق شروط يتم تحديدها بموجب قانون .

الفصل الثامن - التأديب والمكافأة

المادة 75: تنقسم العقوبات التأديبية إلى مجموعتين:

1- عقوبات المجموعة الأولي

- الإنذار
- التوبيخ
- الطرد؛
- الطرد المؤقت من العمل لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما

2- عقوبات المجموعة الثانية :

- تأخير تقدم الرتبة بسنة؛
- الشطب من جدول تقدم الدرجة
- تخفيض رتب واحدة أو اكثر؛
- التحويل التلقائي مع تغيير الإقامة
- الطرد المؤقت من العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة
- تخفيض الدرجة
- الإحالة التلقائية إلى التقاعد

- العزل دون إلغاء الحق في المعاش
- العزل مع إلغاء الحق في المعاش .

المادة 76 : تمتلك السلطة المختصة بالتعيين السلطة التأديبية .

ويمكن لسلطة التعيين فيما يتعلق بعقوبات المجموعة الأولى أن تفوض سلطتها التأديبية بموجب قراروفق شروط محددة بموجب مرسوم.

ولا يمكن اتخاذ عقوبات من المجموعة الثانية إلا بعد استشارة المجلس التأديبي المعني ويجب على المجلس التأديبي أن يصدر رأيا معللا حول العقوبة المقترحة .

غير أن العزل مع أو دون إلغاء الحق في المعاش يتقرر بحكم القانون دون استشارة المجلس التأديبي في الحالات التالية :

1. فقدان الحقوق المدنية نهائيا؛
2. الإدانة النهائية بسبب ارتكاب إحدى الوقائع التي يعاقب عليها التشريع المتعلق بالاختلاس والسرقة المرتكبة من طرف وكلاء الدولة والمماثلين لهم ضمن أو بمناسبة ممارسة وظائفهم؛
3. السكر العلني المثبت بقرار قضائي .

المادة 77 : يجب أن تكون العقوبات معللة وأن تتقرر إلا بعد تمكين الموظف من الاطلاع على وثائق ملفه المتعلقة بالعقوبة المزمع اتخاذها ضده ومن تقديم دفاعه كتابيا أو شفهيا. ويحق للموظف أن يطلع على ملفه.

ويجب على الإدارة أن تحيطه علما بهذا الحق.

المادة 78 : فيما عدى تعرضه لقوة قاهرة يجب على الموظف المتابع تأديبيا أن يحضر جلسة المجلس التأديبي التي تدرس خلالها حالته ويمكنه أن يقدم أمام المجلس ملاحظات مكتوبة أو شفهية وأن يذكر شهودا كما يمكنه أن يختار مدافعا أو أكثر للاستعانة بهم أو لتمثيله .

وتمتلك الإدارة أيضا الحق في ذكر شهود .

وإذا اعتبر المجلس التأديبي أن الوقائع المنسوبة إلى الموظف أو ظروف ارتكابها لم تتضح له بما فيه الكفاية فبإمكانه إجراء تحقيق تحال إليه نتائجه .

المادة 79 : يتعرض الموظف المتابع جنائيا والذي لم يتم تعليقه أو الذي ألغي قرار تعليقه لعقوبة تأديبية بعد أخذ رأي المجلس التأديبي دون انتظار قرار المحكمة وذلك في حالة ثبوت الوقائع المنسوبة إليه أوكونها خطأمهنيا أو إخلالا بالواجبات المحددة في القسم الأول من الفصل الثاني أعلاه .

غير انه يمكن للمجلس التأديبي أن يقترح إرجاء الإجراءات التأديبية حتى صدور قرار المحكمة وفي هذه الحالة يمكن تعليق الموظف.

وإذا قررت السلطة المختصة مواصلة الإجراءات فيجب على المجلس التأديبي أن يبدي رأيه خلال الآجال المحددة بالمادة 80 التالية اعتبار من إشعاره بقرار هذه السلطة .

المادة 80 : يجب إحالة رأي المجلس التأديبي في أجل شهرين اعتبارا من يوم عرض القضية عليه ويمتد هذا الأجل إلى غاية أربعة أشهر في ضرورة إجراء تحقيق.

وتبت السلطة المختصة نهائيا فور استلامها هذا الرأي أو عند انقضاء الآجال المحددة بالفقرة أعلاه.

المادة 81 : يشعر الموظف بكل العقوبات المتخذة ضده وتودع في ملفه ويمكن للسلطة المختصة باتخاذ العقوبات أن تقرر بعد أخذ رأي المجلس التأديبي نشر القرار المتضمن للعقوبة التأديبية ودوافعها.

المادة 82 : يمكن للموظف موضع عقوبة تأديبية غير العزل أن يتوجه بطلب إلى السلطة التي أصدرت العقوبة يرمي لى عدم بقاء أي أثر للعقوبة في ملفه ويكون ذلك بعد انقضاء خمسة أعوام في حالة عقوبة من المجموعة الأولى أو عشرة أعوام في حالة عقوبة من المجموعة الثانية .

ويمكن النزول عند طلب الموظف إذا كانت سيرته العامة منذ إلحاق العقوبة به حسنة وفي حالة عقوبة من المجموعة الثانية تبت السلطة المختصة بعد أخذ رأي المجلس التأديبي.

المادة 83 : يترتب على الطرد المؤقت من الوظيفة فقد أي أجر باستثناء علاوة الأعباء العائلية.

ويمكن أن يرفق الطرد المؤقت بوقف تنفيذ كلي أو جزئي ولا يمكن أن يترتب على هذا الوقف في حالة طرد مؤقت من المجموعة الثانية تخفيض مدة هذا الطرد إلى أقل من شهر ويترتب إلغاءالوقف على صدور عقوبة تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ خلال فترة خمسة أعوام بعد قرار الطردالمؤقت وأما إذا لم تصدر ضد المعني خلال هذه الفترة أي عقوبة تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ فإنه يعفى نهائيا من تأدية جزء العقوبة التي استفاد بشأنها من الوقف .

المادة 84 : لاتتقرر الإحالة التلقائية إلي المعاش إلا إذا كان الموظف موضع العقوبة قد استوفى عند تاريخ هذه العقوبة الشروط التي يفرضها نظام معاشات تقاعد الدولة للاستفادة من معاش أقدمية أو معاش نسبي .

المادة 85 : يحق للموظف المعزول استرداد اقتطاعات المعاش التي سبق أن دفع وذلك إذا لم يكن له، أو عند لاقتضاء لورثته الحق في المعاش .

المادة 86 : تمنح مكافئة استثنائية للموظف المثالي ويحدد مرسوم طبيعة وإجراءات منح هذه المكافأة.

الفصل التاسع - الأحكام المطبقة علي المتدربين

القسم الأول شروط التدريب:

المادة 87 : يعتبر متدربون وتحكمهم بنود هذا الفصل الأشخاص المعينون في وظيفة من أحد أسلاك الموظفين المنظمة بالأحكام أعلاه والذين سيقضون طبقالشروط

يحددها النظام الخاص لهذا لسلك مدة اختبار أو تكوين إلزامية في الخدمة مسبقة لترسيمهم فيهذا السلك .

كما يتضمن تلاميذ المدارس التي يج عن طريقها اكتتاب بعض أسلاك الموظفين بصفة متدربين إذاكانوا معينين في أسلاك.

ويوضع المتدربون المرسمون في سلك أخر من أسلاك الموظفين في حالة إعارة من سلكهم الأصلي ويخضعون لأحكام هذا الفصل لضرورة التدريب ويتقاضى المتدربون راتبا محددا بمرسوم .

المادة 88 : تحدد مدة التدريب بسنة واحد إلا أنه يمكن للنظم الخاصة بأسلاك الموظفين التي سينخرط فيها بعدترسيمهم أن تنص علي مدة أطول.

وإذ اثبت عدم كفائة لمهنية للمتدربين وكانوا في التدريب منذ فترة تقل عن نصف المدة العاديةللتدريب يمكن أن يفصلوا بعد التقديم بالإجراءات المحددة في أسفله في المجال التأديبي .

إذا كانت النتائج النهائية سلبية فإما أن يفصل المتدربون وإما أن يسمح لهم بالقيام بمدة تدريب جديدة لاتتجاوز المدة الأصلية مالم تنص النظم الخاصة على خلاف ذلك .

ولا يترتب على الفصل من التدريب آي تعويض ولا يخول فصل المتدرب في نهاية تدريبه الحق له في الإطلاع على ملفه.

ويعاد إلى أسلا كهم الأصلية المتدربون المفصولون الذين كانت لهم صفة مرسمين في أسلاك أخرى .

المادة 89 : لايمكن للمتدرب طيلة مدة تدريبه آن يعار أو يحال إلى الاستيداع كما يمكنه أن يمارس آي وظيفة أخرى أو يزاول نشاطا خاصا مؤجرا .

القسم الثاني - التأديب

المادة 90 : تطبق العقبات التأديبية التالية علي المتدرب

-الإنذار؛

-التوبيخ؛

-الطرد المؤقت من التدريب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما؛

-الفصل النهائي عن التدريب .

وتتخذ العقوبات من طرف السلطة التي يتبع لها سلك الموظفين الذي عين فيه المتدرب . إلا أنه في حالة القيام بالتدريب في مؤسسة تكوين فإن العقوبات تتخذ وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام المؤسسة. ويخضع المتدربون المرسمون في سلك أخر لهذه العقوبات وفق الشروط المحددة نفسها للمتدربين الآخرين.

يجب أن تكون العقوبات معللة وأن لا تتقرر إلا بعد تمكين المتدرب من الاطلاع علي وثائق ملفه المتعلقة بالعقوبة المزمع اتخاذها ضده ومن تقديم دفاعه كتابيا أو شفهيا . ويحق للمتدرب أن يطلع على ملفه ويجب على الإدارة أن تحيطه علما بهذا الحق ويمكنه أن يستعين بمدافعين من اختياره .

القسم الثالث ـــالضمان الاجتماعي والإجازات

المادة 91 : يخضع المتدربون غير المرسمين في سلك آخر لنظام الضمان الاجتماعي المطبق على الموظفين

المادة 92 : يستفيد المتدربون من الإجازات مع الاحتفاظ بالأجر التي تحق للموظفين وعلى وجه الخصوص الإجازة السنوية والإجازات المرضية العادية أو الطويلة المدة وإجازة الأمومة .

وما عدى الإجازة السنوية يمكن أن تؤخذ في الاعتبار الإجازات لأخرى ضمن مدة التدريب إلا في حدود عشر المدة الإجمالية له ويمدد التدريب بالمدة الباقية بعد اعتبار العشر المشار إليه .

المادة 93 : إذ انقطع التدريب تطبيقا للترتيبات المتعلقة بالإجازات المرضية لمدة تساوي أو تزيد على سنة فيجب على المعني أن يعيد تدريبه كاملا مالم تنص النظم الخاصة علي خلاف ذلك.

المادة 94: إذ اعتبرت السلطة الطبية المختصة المتدرب عند منح أو تجديد أو انقضاء إجازة غير قادر بصفة نهائية أو مطلقة على استئناف تدريبه فإنه يفصل ويمكن أن يمنح تعويضا وفق شروط تحدد بموجب مرسوم.

ويمنح تعويض وفق شروط تحدد بموجب مرسوم لزوج وأطفال المتدرب غير المرسم في سلك آخروالمتوفى إثر حادث خدمة أو مرض ثابت الصلة بالخدمة .

القسم الرابع— أحكام مختلفة

المادة 95 : ما لم ينص النظام الخاص بالسلك الذي عين فيه المتدرب على ترتيبات مخالفة، تعتبر المدة العادية للتدريب بمثابة فترة خدمة مؤداة في الرتبة الأولى من السلك وذلك لغرض احتساب تقدم المتدرب الذي تم ترسيمه وكذلك الأمر بالنسبة للفترات التي يقضيها المتدرب في إجازة مرض أو أمومة.

وتحتسب فترات الخدمة هذه فيما يتعلق بنظام معاشات موظفي الدولة .

غير أنه إذا رخص للمتدرب في تأدية فترة تدريب تفوق الفترة العادية في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه فإن الفترة الإضافية لاتؤخذ بالاعتبار لتقدم المعني بعد ترسيمه.

المادة 96 : تحدد مراسيم عند الاقتضاء إجراءات تطبيق هذا الباب.

الباب الثاني : الأحكام المطبقة على الو كلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري

الفصل الأول: مجال التطبيق

المادة 97 :(جديدة)(القانون رقم 2015-022 بتاريخ 19 اغسطس 2015) يمكن اكتتاب وكلاء عن طريق عقود وفق الشروط المبنية في هذا الباب لتأدية مهام دائمة أو مؤقتة لحساب الدولة أومؤسساتها ذات الطابع الإداري بمستويات اكتتاب تعادل أو أدنى من احد المستويات المنصوص عليها في المادة 29 من الباب الأول أعلاه.

لهؤلاء الوكلاء صفة وكلاء عموميين ويعرفون فيما يلي: "بعبارة الوكلاء العقدويين".

لا تخول صفة وكيل عقدوي أي حق ترسيم في أحد أسلاك الموظفين خارج القواعد المنصوص عليها للالتحاق بهذه الأسلاك.

التعيين في الوظائف السامية او مناصب التاطير الوظيفية المنصوص عليها في المادتين 5 و 29 اعلاه يمنح حقوق و واجبات الوكيل العمومي مدة الفترة المقضية في الخدمة.

الفصل الثاني — الواجبات واضمانات :

المادة 98 : يظل الوكلاء العقدويون مسؤولين أمام رؤسائهم عن تنفيذ المهام المسندة إليهم وعن الأوامر التي أصدروا ضمن أو بمناسبة ممارسة مهامهم ولا يمكن أن يعفى الوكيل العقدوي من المسؤوليات التي يتحمل بسبب إخلال الوكلاء التابعين له بمسؤولياتهم .

المادة 99 : يجب على الوكلاء العقدويين قبول التحويلات المقررة من قبل رؤسائهم.

المادة 100 : فضلا عن قواعد التشريع الجنائي المتعلقة بالسر المهني يخضع الوكلاء العقدويون بخصوص التكتم المهني للواجبات المنصوص عليها في المادة 10 من الباب لأول المتعلق بالموظفين .

المادة 101 : لايمكن للوكلاء العقدويين أن يمتلكوا بأنفسهم أو عن طريق وسطاء فوائد في مؤسسة خاضعة لرقابة الدولة أو المؤسسة العمومية المستخدمة لهم كمالا يمكنهم، إذا كانوا مكتتبين لوقت كامل، أن يزاولوا نشاطا مكسبا إلا بإذن من السلطة الإدارية الموقعة لعقد الاكتتاب. ويمكن أن يتضمن العقد هذا الإذن أو يلحق به.

المادة 102 : يتعرض الوكيل العقدوي لعقوبة تأديبية فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي عند الإقتضاء في حالة ارتكابه خطأ ضمن أو بمناسبة أداء مهامه .

وكذلك الحال بالنسبة لكل خطإ غير مرتبط بالمصلحة مخل بالاستقامة أو الشرف أو الأخلاق الحميدة أو الكرامة أو واجب الولاء للدولة ومؤسساتها أو من شأنه أن يحط من هيبة الإدارة .

ويجب أن ترفع السلطة المختصة الأمر دون أجل إلى النيابة العامة في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جنحة أو جناية وخصوصا إذا تعلق الأمر برشوة أو اختلاس أموال عمومية أو تزوير محررات عمومية أو إفشاء السر المهني.

المادة 103 : يمكن للسلط المختصة بالاكتتاب أن تعلق الوكيل الذي ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجباته المهنية أو باقتراف مخالفة جنائية وتبدأ هذه السلطة دون أجل الإجراءات التأديبية .ويبين القرار القاضي بتعليق الوكيل ما إذا كان هذا الأخير يحتفظ، مدة تعليقه، بأجره كاملا، باستثناء العلاوات المتعلقة بأداء مهامه، أو يحدد النسبة المحجوزة منه والتي لايمكن أن تزيد على نصفه.

ويبقي الوكيل مستفيدا في جميع الحالات من علاوات الأعباء العائلية. ويجب أن تتم نهائيا تسوية وضعية الوكيل المعلق في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ نفاذ التعليق ويسترجع المعني مهامه أن لم يكن موضع متابعة جنائية ويستفيد من جديد من كامل أجره إذا لم تتخذ السلطة التأديبية قرارا قبل انتهاءهذا لأجل.

المادة 104 : يمكن أن يدعى الوكلاء العقدويون - الذين يمارسون نشاطات دائمة لمتابعة دورات تكوين مهني أوتحسين خبرة قبل مزاولتهم الخدمة أو أثناءها.

القسم الثاني– الضمانات

المادة 105 : لايمكن آي تمييز بين الوكلاء العقدويين على أساس آرائهم أو جنسهم أو عرقهم .

المادة 106: يتبع الوكلاء العقدويون للنظام العام للضمان الاجتماعي .

المادة 107: يتمتع الوكلاء العقدويون بالحقوق النقابية وحق الإضراب وفق الشروط المحددة في المادتين - 18- 21 من الباب الأول من هذا القانون والمتعلق بالموظفين .

المادة 108 : إذا تعرض الوكيل للمتابعة من طرف الغير بسبب خطإ مرتبط بممارسة العمل فإن الدولة أو المجموعة التي تستخدمه ملزمة بتحمل الإدانات المدنية الصادرة ضده إلا أنه إذا كان الخطأ المهني مشابا بخطإ شخصي فإن الدولة الوكيل يتحملان كل فيما يعنيه النتائج الضارة للخطأين .

المادة 109 : تلزم الدولة بحماية الوكلاء العقدويين من التهديدات وأعمال العنف والسب والقذف و الإهانة التي يمكن أن يتعرضوا إليها بمناسب مهامهم وعند الاقتضاء بتعويض الضرر الناتج عن ذلك .

وتحل الدولة محل الوكيل الذي تم تعويضه الضرر اللاحق به جراء التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة لاسترجاع المبلغ المدفوع للمعني من مرتكبي هذه التصرفات.

وتتمتع الدولة لنفس الغرض بحق دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها، عند الحاجة كطرف مدني، أمام المحكمة الجنائية.

الفصل الثالث—ظروف الخدمة

القسم الأول-الاكتتاب

المادة 110 : لايمكن لأي شخص أن يحصل على صفة عقدوي إلا إذا كان :

1. موريتاني الجنسية؛
2. يتمتع بحقوقه المدنية ويتصف بحسن السيرة والأخلاق؛
3. في وضعية شرعية تجاه قوانين الاكتتاب في الجيش؛
4. يستوفي شروط القدرة البدنية والعقلية التي تتطلبها طبيعة العمل الذي يترشح لشغله؛
5. عمره لايقل عن ثمان عشرة سنة .

المادة 111 : يتم بعقد ذي مدة غير محدد اكتتاب الوكيل العقدوي المدعو لممارسة نشاط دائم. أما إذا كان الوكيل مدعو لممارسة نشاط مؤقت فإنه يكتتب بعقد أقصى مدته ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بصفة صريحة ولمرتين فقط. إلا أن الوكلاء الذين يؤدون أعمالا مرتبطة بحاجيات دائمة تقتضي توقيتا غير كامل يمكن أن يكتتبوا بعقود مدة غير محددة .

ولا يمكن أن تتجاوز خلال سنة واحدة المدة الإجمالية للعقد وتجديداتها المختلفة:

- ستة أشهر لشغل وظائف متعلقة بحاجة موسمية؛
- عشرة أشهر لشغل وظائف متعلقة بحاجة غيراعتيادية .

المادة 112 : يجب أن تطابق عقود الاكتتاب عقودا نموذجية تعتمد بموجب مرسوم كما يجب في جميع الحالات أن يتضمن العقد البيانات التالية :

1. تعريف الوظيفة المشغولة؛

2. أجل العقد محدد المدة وعبارة "غير محدد المدة إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة؛
3. عند الاقتضاء الواجبات الخاصة للمرفق العام التي يلزم بها الوكيل بالإضافة إلى الإذن المنصوص عليه في المادة 101 أعلاه
4. مواقيت العمل؛
5. مبلغ الأجر وملحقاته .

المادة 113 : يمكن أن يتضمن العقد مدة اختبار تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر ويمكن، خلال هذه المدة، لسلطة الاكتتاب أو للوكيل فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو تعويض للطرف الأخر .

المادة 114 : يوقع عقد الاكتتاب من طرف الوزير أو مدير المؤسسة الذي يتبع له المنصب ، ومن طرف الوكيل المعني ويمكن للسلطة الإدارية المختصة أن تفوض سلطة توقيعها وفق شروط تحدد بموجب مرسوم .

المادة 115 : يعتبر لاغيا وعديم المفعول كل اكتتاب وكيل عقدوي ليس من شأنه شغل منصب شاغر ويمكن أن يتم هذا الإلغاء في كل حين ويسرح الوكيل المكتتب بهذه الطريقة دون إشعار مسبق أو تعويض .

القسم الثاني- الإجازات

المادة 116 : للوكلاء الخاضعين لأحكام هذا الباب الحق في :

1. إجازة سنوية مع الاحتفاظ بالأجر قدرها ثلاثون يوما متتالية عن كل سنة عمل فعلية.

ويمكن مراعاة لضرورة العمل، أن تؤجل هذه الإجازة وتضم إلى تلك المستحقة عن السنة المولية إلا أنه يحظر تأجيل الإجازتين المستحقتين خلال سنتين إلى السنة الثالثة ويلزم التمتع بهما.

2. إجازات معوضة أو غير معوضة لمرض أو أمومة أو لأسباب شخصية أو عائلية:
   - لمزاولة فترة انتداب نقابي
   - لمزاولة فترة انتداب إثر انتخاب في الجمعيات أثناء دوراتها
   - للمشاركة في المؤتمرات السياسية أو المهنية أو النقابية الوطنية والدولية أو في اجتماعات الهيئات القيادية لها إذا كانوا ممثلين منتدبين أو أعضاء منتخبين؛
   - للمشاركة في المباريات الدولية إذا كانوا أعضاء فرقة وطنية فنية أو رياضية أو ثقافية؛
   - للمشاركة في الامتحانات المسابقات الدراسية.

   ويحدد مرسوم شروط وكيفية منح هذه الإجازات.

   وإذا استأنف الوكيل حقوقه في إجازة مرض وكان غير غادر عل استئناف نشاطه، يمكن عندئذ للسلطة المختصة، بعد أخذ رأى طبي، تسريحه أو أن تضعه في حالة إجازة غير معوضة لمدة أقصاها سنتان إذا ارتأت السلطات الطبية المختصة أنه قد يتمكن من استئناف نشاطه عند نهاية هذه الإجازة.
3. إجازة خاصة مع الاحتفاظ بالأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج غير قابلة للتجديد.

القسم الثالث—شروط إعادة الاستخدام

المادة 117 : بعد إجازة مرض أو أمومة أو غياب مترتب على واجب شرعي أو إجازات بدون اجر لأسباب عائلية أو شخصية، يعاد استخدام الوكلاء في وظائفهم أو أشغالهم السابقة في حدود ما تمليه ضرورة المرفق وإذا لم يمكن ذلك فإن لهم الأولوية في إعادة الاستخدام في وظيفة من نفس الطبيعة وباجر معادل .

القسم الرابع— إنهاء الخدمات

المادة 118 : تنتج نهاية الخدمة التي يترتب عليها فقد صفة وكيل عقدوي عن:

1. الاستقالة؛
2. حلول الأجل المحدد في العقد؛
3. القبول في أحد أسلاك الموظفين؛
4. التسريح .

المادة 119 : تحصل الاستقالة بناء علي طلب مكتوب مقدم من طرف الوكيل يعبر فيه عن إرادته الصريحة لترك الوظيفة العمومية .

ويلزم الوكيل العقدوي المستقيل من وظيفته بأداء شهر من العمل ألا أنه يمكن لسلطة الاكتتاب حسب ضرورة المصلحة، أن تعفيه من ذلك أوان تؤخر تاريخ سريان الاستقالة بمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو فيما يخص وكلاء المؤسسات التعليمية إلى نهاية السنة الدراسية الجارية.

المادة 120 : يمكن تسريح الوكيل بسبب عدم الكفاءة المهنية أو إلغاء المنصب أو لسبب تأديبي أو في الظروف المحددة في الفقرة الثانية (2) من المادة 116 أعلاه، كما يتقرر التسريح تلقائيا إذا بلغ عمر الوكيل حد ستين سنة.

الفقرة 2 (جديدة): (القانون رقم 2020-020 بتاريخ 06 اغسطس 2020؛)

يتقرر فصل الوكيل تلقائيا عند بلوغها للحد العمري المحدد بثلاث وستين (63) سنة.

ويستفيد الوكيل الذي الغي منصبه من أولوية في إعادة تصنيفه في منصب شاغر من نفس طبيعة المنصب الملغي وإذا لم يتسنى ذلك، فإنه يستفيد من تعويض تسريح.

وينهي الوكيل المسرح، لسبب تأديبي مع إشعار مسبق، مهامه فورا ويمنح تعويض تسريح.

ويحد مرسوم مبلغ علاوات التسريح المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

ويكون الوكيل الذي يتغيب، دون مبرر مقبول، عن عمله أكثر من ثمانية أيام، متتالية موضع الإنذار بالالتحاق بعمله موجه إليه من قبل السلطة التي يتبع لها .

ويجب إبلاغ الإنذار للمعني أو نشره عن طريق الصحافة إذا لم يمتثل المعني للإنذار، في ماعدا حالة تعرضه لقوة قاهرة، في أجل اثنتين وسبعين ساعة، يتم تسريحه دون إشعار مسبق بسبب ترك العمل.

ويعتبر بمثابة ترك للعمل وتترتب عليه الآثار نفسها، عدم التحاق الوكيل بمقر العمل، الذي تم تحويله إليه، في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إبلاغه قرار التحويل.

الفصل الرابع ـــ الأجر

المادة 121 : يتقاضى الوكيل العقدوي:

1. أجرا أساسيا يقابل مستوى العمل الموكل إليه؛
2. تعويضات وعلاوات تمنح حسب تبعات وظروف العمل؛
3. علاوات الأعباء العائلية .

المادة 122 : يصنف مرسوم مختلف فئات العقود حسب طبيعة العمل ويحدد الأجرالمقابل لكل فئة وعلاوات الأقدمية المحتملة وكذلك طبيعة ومبلغ مختلف التعويضات والعلاوات التي يمكن منحها[1].

[1] **المرسوم رقم 2019- 050 الصادر بتاريخ 21 مارس 2019 ، يحدد شروط توظيف وأجور وكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.**

الفصل الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: تطبيقا للمادة 97 (جديدة) والمادة 122 من القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة يحدد هذا المرسوم شروط توظيف وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

يشار فيما يلي إلى هؤلاء العمال بعبارة "الوكلاء العقدويين".

المادة 2 : واجبات وضمانات الوكلاء العقدويين هي المحددة بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم : 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة .

الفصل الثاني : الاكتتاب

المادة 3: يمكن للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري اللجوء إلى تشغيل عقدويين إذا لم يوجد موظفون قادرون على القيام بالوظائف المناسبة للأعمال العمومية المطلوبة.

المادة 4: لأجل تلبية الحاجة إلى عمال عقدويين، يبلغ الوزير المستخدم أو الوصي على المؤسسة العمومية ذات الطباع الإداري، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، بغية تنظيم عملية انتقاء المترشحين المؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.

المادة 5: يكتتب هؤلاء العقدويون لشغل وظائف محددة ولمزاولة مهام معينة، ويمكن أن تؤدى الخدمة في دائرة ترابية محددة في عقد اكتتاب المعني.

يجب على الوكلاء العقدويين قبول التحويلات التي يحددها لهم رؤساءهم في العمل.

المادة 6: تشمل الوظائف التي يمكن أن يشغلها الوكلاء العقدويون للدولة أو لإحدى مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، ثمانية مستويات تأهيل موزعة على النحو التالي:

- المستوى 1: يفتح الولوج إليها للمستوى الأدنى من شهادة ختم الدروس الإعدادية
- المستوى 2 : يلزم لولوجه شهادة ختم الدروس الإعدادية
- المستوى3: يلزم لولوجه الباكلوريا
- المستوى 4: يلزم لولوجه الباكلوريا زائدا ثلاث سنوات من التكوين على الأقل
- المستوى5: يلزم لولوجه الباكلوريا زائدا خمس سنوات من التكوين على الأقل
- المستوى6: يلزم لولوجه الباكلوريا زائدا ست سنوات من التكوين على الأقل
- المستوى7: يلزم لولوجه الباكلوريا زائدا سبع سنوات من التكوين على الأقل
- المستوى 8: يلزم لولوجه الباكلوريا زائدا ثمان سنوات من التكوين على الأقل

يفضل أن تكون المؤهلات والشهادات المقررة لشغل وظائف الوكلاء العقدويين مؤهلات ذات صبغة مهنية، وفي حالة قبول شهادات التعليم العام فإنه يمكن اشتراط تجربة في المجال لولوج الوظيفة المطلوبة.

المادة 7: يتم اكتتاب الوكلاء العقدويين وفقا لأحكام المادة 111 من القانون 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993م المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة بموجب عقود غير محددة المدة (النشاطات الدائمة) أو لمدة محددة (النشاطات المؤقتة).

تعتبر مؤقتة النشاطات التي وإن كانت تسهم في إنجاز خدمة عمومية، تحافظ على طابعها كأعمال فصلية أو ظرفية، لا تستوجب اكتتاب عاملين دائمين.

ويمكن للعقد المقام بشأن نشاطات مؤقتة مقابلة لحاجيات فصلية، أن يكون لوقت متقطع، وتكون مدته في هذه الحالة، عبارة عن مجموعة فترات محددة سلفا نشطة معوضة، وغير نشطة غير معوضة، ويكون الوكيل في الصنف الأخير من هذه الفترات في حل من كل التزام.

وفي حالة عقد الاكتتاب لتوقيت جزئي أو متناوب فإن الفترات الفعلية للخدمة هي وحدها التي تعتبر لأجل احتساب الأقدمية، عند الفصل عن العمل.

المادة 8: يخضع المترشح لوظيفة وكيل عقدوي للدولة أو لإحدى مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، لمدة تجريبية قبل الاكتتاب النهائي، بغية التأكد من قدراته ومن ملاءمة سلوكه، لطبيعة الوظيفة المكتتب فيها.

مدة هذه الفترة التجريبية هي:

- ستة أشهر بالنسبة للمستويات 4، 5، 6، 7، 8
- ثلاثة أشهر بالنسبة للمستوى 3
- شهران بالنسبة للمستوى 2
- شهر واحد بالنسبة للمستوى1

المادة 9: يجب أن تكون العقود مطابقة للعقود النموذجية المرفقة بهذا المرسوم والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه وأن تتضمن البيانات المذكورة في المادة 112 من القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة.

تعتبر هذه العقود من مجال القانون العام، وفي غياب تفاهم ودي بين الأطراف، تكون النزاعات التي تنشب حول تطبيق هذه العقود من اختصاص المحاكم الإدارية. ستقرر إجراءات المصالحة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

المادة 10: يمكن للوكيل العقدوي أن يتقدم بعد إذن إدارته المستخدمة، إلى انتقاء منظم من طرف الإدارة من أجل ولوج سلك دائم من أسلاك الوظيفة العمومية إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة لهذا الانتقاء.

الفصل الثالث: شروط الأجـــر

المادة 11: يحصل الوكلاء العقدويون الخاضعون لترتيبات هذا المرسوم بعد خدمة مؤداة على:

- أجر أساسي أو راتب قاعدي مناسب لمستوى الوظيفة المزاولة من قبل الوكيل أو لمستوى مؤهله.
- تعويضات وعلاوات ممنوحة وفقا لشروط الإذعان وظروف عمل الوظيفة
- تكملة الراتب
- مخصصات النفقات العائلية

يحتفظ الوكيل العقدوي المعين في وظيفة سامية أو وظيفة تأطيرية بأجره الأساسي في إدارته الأصلية ويستفيد من العلاوات المرتبطة بوظيفته الجديدة، إلا أنه إذا كانت العلامة القياسية لوظيفته الجديدة تخوله أجرا أساسيا أعلى فإنه تمنح له علاوات تعويضية بالفارق.

المادة 12: مبلغ الراتب الأساسي للوكيل العقدوي هو حاصل ضرب قيمة نقطة القياس في العلامة القياسية المقابلة لوظيفة أو مستوى مؤهل الوكيل العقدوي كما هو محدد في التصنيف الوارد في الجدول أدناه، النقط القياسية هي نفسها الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين.

تصنيف الوظائف التعاقدية

الفئة	الوظيفة	المجموعة	السلم	العلامة القياسية
A1MC	إطار سام عقدوي	مستوى 8	س8.ع	716
A2MC	إطار سام عقدوي	مستوى 7	س7.ع	577
A3MC	إطار سام عقدوي	مستوى 6	س6.ع	422
A1D	إطار عقدوي مستوى1	مستوى 5	س5.ع	322
A2D	إطار عقدوي مستوى 2	مستوى 4	س4.ع	263
BD	إطار متوسط عقدوي مستوى 1	مستوى 3	س 3.ع	207
CD	إطار متوسط عقدوي مستوى 2	مستوى 2	س2.ع	183

DD	وكيل دعم عقدوي	مستوى 1	س1.ع	116

المادة13: المعيار المحدد لتكملة أجر الوكيل العقدوي هو المحدد طبقا لبيانات الجدول التالي:

تكملة ر واتب الوظائف التعاقدية

المجموعة	العلامة القياسية	تكملة الراتب1 خاضعة للتأمين الصحي بالأوقية الجديدة	تكملة الراتب 2 غير خاضعة لضريبة الأجور لكن خاضعة للتأمين الصحي بالأوقية الجديدة	تكملة الراتب3 غير خاضعة لضريبة الأجور وغير خاضعة للتأمين الصحي بالأوقية الجديدة	تكملة الراتب 4 غير خاصعة لضريبة الأجور وغير خاضعة للتأمين الصحي بالأوقية الجديدة
مستوى 8 ع	716	5880.3	1017.7	454.0	2148
مستوى 7 ع	577	1905.3	1017.7	566.0	1731
مستوى 6 ع	422	1325.5	1017.7	690.8	1266
مستوى 5 ع	322	251.5	1017.7	770.8	1610
مستوى 4 ع	263	448.5	1017.7	818.8	1315
مستوى 3 ع	207	633.7	1017.7	863.6	1035
مستوى 2 ع	183	684.5	1017.7	882.8	915
مستوى 1 ع	116	949.1	1017.7	937.2	580

المادة 14: تحدد مستويات الوظيفة والعلامات القياسية للأجور وتكمل الراتب للوكلاء العقدويين الأجانب طبقا لبيانات الجدولين التاليين إلا أن هؤلاء الوكلاء يبقون خاضعين للنظم المطبقة عليهم.

تصنيف الوظائف التعاقدية الأجنبية

الفئة	الوظيفة	المجموعة	المؤهل	السلم	العلامة القياسية
وع أ	عقدوي أجنبي	مستوى 6أ	دكتوراه دولة التبريز في الطب أو الصيدلة التبريز في العلوم القانونية أو الاقتصادية	س ع أ	850

وع أ	عقدوي أجنبي	مستوى 5أ	الدكتوراه الموحدة PHD تبريز التعليم الثانوي دكتوراه الطب البشري أو الحيواني شهادة مهندس رئيسي	س ع أ	740
و ع أ	عقدوي أجنبي	مستوى4 أ	دكتوراه السلك الثالث	س ع أ	660
و ع أ	عقدوي أجنبي	مستوى 3 أ	دبلوم الدراسات المتخصصة شهادة مهندس ماستر	س ع أ	540
و ع أ	عقدوي أجنبي	مستوى2 أ	أستاذ مجاز متريز أو ليسانس 4 سنوات	س ع أ	470
و ع أ	عقدوي أجنبي	مستوى 1 ا	ليسانس	س ع أ	308

تكملة رواتب الوظائف التعاقدية الأجنبية

المستوى	العلامة القياسية	تكملة الراتب
مستوى 6 أ	850	62000
مستوى 5 أ	740	65500
مستوى 4 أ	660	63000
مستوى 3 أ	540	60000
مستوى 2 أ	470	50500
مستوى 1 أ	380	47500

المادة 15: يترتب توقف الحق في الأجر على فقدان صفة وكيل عقدوي

المادة 16: الاقتطاعات الممكنة من أجر الوكيل العقدوي هي التالية:

1- الاقتطاعات المنصوص عليها في القوانين والنظم الجاري بها العمل
2- الاقتطاعات المترتبة على أحكام قضائية
3- الاقتطاعات المترتبة عن تعويض شرعي للدولة

المادة17: يمكن أن تمنح سلفة مسبقة على الأجر بقرار من الوزير الآمر بصرف ميزانية الدولة في الحالات التالية:

1- بمناسبة الأعياد الدينية المحددة قانونا
2- في حالة الضياع الجزئي أو الكلي للممتلكات الشخصية
3- عند تعيين المعني في وظيفته الأولى

في جميع هذه الحالات لا يمكن أن يتجاوز مبلغ السلفة المسبقة على الأجر المبلغ المقابل للشهرين من أجر الوكيل العقدوي.

المادة18: يتم استرجاع السلفة المسبقة على الأجر الشهري للوكيل العقدوي من أي مبلغ يمكن أن يستحقه على الدولة حسب الشروط التي تتحدد في القرارات التي تمنح السلفة المسبقة.

المادة19: في حالة وفاة الوكيل العقدوي لا يقام بأي نوع من مطالبة ورثته بخصوص المبالغ التي قد يكون مدينا بها للدولة برسم سلفات مسبقة على الأجر.

المادة20: يمكن أن تكون رواتب الوكلاء العقدويين موجب زيادة قدرها 2٪ من الأجر الأساسي، كل سنتين، شرط أن تكون هذه الفترة قد استكملت دون انقطاع.

هذه الزيادة خاضعة لتقويم مرضي وناجح تتم ملاحظته بقرار.

المادة21: من أجل تطبيق ترتيبات المادة 20 أعلاه تنشأ لجنة إدارية متساوية التمثيل خاصة داخل كل قطاع وزاري وعلى مستوى كل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.

إجراءات وآليات سير عمل هذه اللجان هي نفسها كما هو الحال لموظفي الدولة، إلا أنها يمكن أن تنعقد كتشكيلة تأديبية تقترح على السلطاتالمختصة اتخاذ عقوبات وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل الرابع: الضمان الاجتماعي

المادة 22: يستفيد الوكيل العقدوي من النظام العام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ولهذا الغرض فإنه منتسب لنظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي.

الفصل الخامس: الإجازات ورخص التغيب

المادة 23: يخضع النظام العام للإجازات ورخص التغيب الممنوحة للوكلاء العقدويين للترتيبات النظامية الجاري بها العمل.

الفصل السادس: النظام التأديبي

المادة24: يطبق نظام التأديب المطبق على الوكيل العقدوي وفق الأحكام المشار إليها في الباب الثاني من القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 ، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونصوصه التطبيقية.

إلا أن الوكيل العقدوي موضع متابعة جزائية، يمكن تعليقه من الخدمة إلى حين أن يصبح قرار الهيئة القضائية المعروضة عليها قضيته نهائيا.

هذا التعليق يحرمه من الأجر باستثناء مخصصات النفقات العائلية

الفصل السابع: الإنهاء التام للوظيفة

المادة 25: ينجم الإنهاء التام لوظيفة الوكيل العقدوي الذي يترتب عليه فقدان صفة وكيل عقدوي عن:

- الاستقالة
- انقضاء الأجل المحدد في العقد
- القبول في سلك من أسلاك الموظفين
- التسريحا

المادة 26: تحصل الاستقالة بناء على طلب مكتوب مقدم من طرف الوكيل يعبر فيه عن إرادته الصريحة تركا لوظيفة

ويلزم الوكيل العقدوي االمستقيل من وظيفته بأداء شهر من العمل.

إلا أنه يمكن لسلطة الاكتتاب حسب ضرورة المصلحة أن تعفيه من ذلك أو أن تؤخر تاريخ سريان الاستقالة وفقا للترتيبات التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 27: انقضاء الأجل المحدد في العقد لا ينشئ للوكيل العقدوي أي حق مكتسب في تجديد العقد وعدم التجديد هذا لا يعتبر تسريحاً.

المادة 28: ينتج قبول وكيل عقدوي في سلك من أسلاك الموظفين المذكور في المادة 118 من القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة عن تغيير النظام القانوني لهذا الوكيل.

تتم تلقائيا إجازة المدة التي قضاها في صفة عقدوي من قبل مصالح الإدارة المختصة بغية اعتبارها في احتساب حقوقه في المعاش.

المادة 29: يستفيد الوكيل العقدوي المفصول عن العمل بسبب العجز المهني، من تعويض الفصل عن العمل، إذا كان قد أمضى في الخدمة سنة على الأقل، خارجا عن فترات التجريب.

ويتمثل هذا التعويض بالنسبة لكل سنة حضور في الخدمة، في نسبة محددة من متوسط الأجر الكلي الشهري، للأشهر الإثني عشرة الأخيرة في الخدمة السابقة على تاريخ التسريح من العمل.

ويشمل الأجر الكلي جميع المستحقات مقابل العمل باستثناء جميع تلك التي لها طابع تعويض نفقات.

وتتحدد هذه النسبة على النحو التالي:

- 25٪ مقابل السنوات الخمس الأولى
- 30٪ مقابل الفترة ما بين السنة السادسة والسنة العاشرة
- 35٪ مقابل الفترة الممتدة بعد السنة العاشرة. ويتعين اعتبار أجزاء السنة.

المادة30: للوكيل العقدوي المسرح بسبب إلغاء الوظيفة وعدم إمكان إعادة تصنيفه في وظيفة شاغرة من نفس طبيعة الوظيفة الملغاة أو لسبب تأديبي مع فترة إخطار الحق في علاوة تسريح عن كل سنة خدمة منجزة بالنسب المئوية وللفترات المحددة في المادة 29 أعلاه.

وفي جميع حالات التسريح المذكورة في المواد 29، و30، و31 من هذا المرسوم، للوكيل العقدوي الحق إضافة إلى علاوة التسريح في علاوة تعويضية عن فترة الإخطار مساوية للأجر العام الممنوح مقابل شهر من العمل.

المادة 31: يستحق الوكيل العقدوي المسرح لبلوغه حد السن تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانـون 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المذكور أعلاه المستوفي الشروط اللازمة للحصول على حقوقه في معاش الشيخوخة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وله الحق في علاوة

الإحالة إلى المعاش محتسبة على ذات الأساس ، وحسب ذات القواعد المتبعة لاحتساب علاوة التسريح من العمل . ويتمثل مبلغ هذه العلاوة في نسبة من تعويض الفصل عن العمل يحتسب حسب المقياس التالي :

- أقدمية أكثر من سنة إلى خمس سنوات فعلية 30 ٪
- أقدمية أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات فعلية 50 ٪
- أقدمية أكثر من عشر سنوات إلى عشرين سنة فعلية 75 ٪
- أقدمية أكثر من عشرين سنة 100 ٪

الفصل الثامن: عن التعيين

المادة 32: يمنح التعيين في وظائف ســـــــامية أو في وظائف تأطيرية لوكيل غير عقدوي للدولة أو لإحدى مؤســـســـاتها العمومية ذات الطابع الإداري، حقوق وواجبات الوكيل العقدوي مدة الفترة المقضية في العمل.

يحدد عقد التعيين شروط الأجر وفقا للجدول أدناه.

هذا التعيين لا يعطي الحق في تكملة الأجر المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

يجب على الوكيل المعين أن يقدم ملفا تاما إلى الوظيفة العمومية بغية التكفل به.

إذا استبدل الوكيل المعين من وظيفته فإنه يحتفظ براتبه الأساسي مدة ثلاثة أشهر.

إذا انقضـــت هذه المدة دون أي تعيين جديد فإن الوكيل يعتبر مســـرحا ويمكنه الاســـتفادة من الحقوق المترتبة على التسريح.

تصنيف الوظائف السامية والوظائف التأطيرية

الفئة	الوظيفة	المستوى	سلم الفئة	العلامة القياسية
خارج التصنيف	وزير مماثل وزير مستشار أو مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية مستشار أو مكلف بمهمة لدى الوزارة الأولى سفير	مستوى خاص	س خ	875

	مماثل سفير			
A1D	أمين عام وزارة مكلف بمهمة أو مستشار وزير	مستوى 5 ع	س 5 ع	322
A2D	مدير عام مفتش عام	مستوى 4 ع	س 4 ع	263
BD	مدير مفتش	مستوى 3 ع	س 3 ع	207
CD	رئيس مصلحة ملحق في وزارة	مستوى 2 ع	س 2 ع	183
DD	رئيس قسم	مستوى 1 ع	س 1 ع	116
AED1	قنصل عام درجة أولى	مستوى 13 ج	س ج 1	561
AED10	قنصل عام درجة ثانية	مستوى 12 ج	س ج 10	533
AED11	قنصل درجة أولى	مستوى 11 ج	س ج 11	533
AED12	قنصل درجة ثانية	مستوى 10 ج	س ج 12	501
AED13	قنصل مساعد	مستوى 9 ج	س ج 13	466
AED2	قنصل خلف	مستوى 8 ج	س ج 2	446
AED3	نائب قنصل	مستوى 7 ج	س ج 3	446
AED4	مستشار درجة أولى	مستوى 6 ج	س ج 4	418
AED5	مستشار درجة ثانية	مستوى 5 ج	س ج 5	394
BED6	كاتب سفارة درجة أولى	مستوى 4 ج	س ج 6	366
BED7	كاتب سفارة درجة ثانية	مستوى 3 ج	س ج 7	334
BED8	كاتب سفارة درجة ثالثة	مستوى 2 ج	س ج 8	299
BED9	ملحق سفارة	مستوى 1ج	س ج 9	267

الفاصل التاسع: ترتيبات انتقالية نهائية

المادة 33: يستفيد الوكلاء الموجودين في الخدمة داخل الإدارات العمومية للدولة المعروفون ب "العمال غير الدائمين" الذين يتلقون رواتب من لجنة العمال غير الدائمين بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والعقدويين المحليين المدعوين "وكلاء الخدمة المسداة" الذين يتلقون

أجورهم من لدن المديرية العامة للميزانية والموجودين فعليا في الخدمة داخل الإدارات بتاريخ نشر هذا المرسوم، من النظام القانوني التعاقدي المنصوص عليه في ترتيبات هذا المرسوم.

تتحدد لائحة بأسماء هذه الأصناف من العمال من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية، يمكن أن يعاد توزيع هؤلاء العمال على مختلف إدارات الدولة بناء على حاجات وضرورة العمل.

يستفيد كذلك الأشخاص المعينون الذين يشغلون وظائف سامية أو وظائف تأطيرية في الدولة بتاريخ نشر هذا المرسوم من نظام التعاقد القانوني المنصوص عليه في ترتيبات هذا المرسوم ويلزمهم أن يقدموا ملفاتهم إلى وزارة الوظيفة العمومية بغية التكفل بهم.

تتم عمليات التسوية هذه مع احترام الحقوق المكتسبة.

تشكل لجنة فنية لهذا الغرض بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية.

تتم تسوية الوضعية الإدارية للعمال المكتتبين نظاميا داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري طبقا لترتيبات هذا المرسوم وترتيبات نظمها الخاصة.

المادة 34: يلغي هذا المرسوم كافة الترتيبات السابقة المخالفة له خاصة المرسوم رقم 2007-020 الصادر بتاريخ 15 يناير 2007 المحدد للنظام الخاص بالوكلاء العقدويين للدولة والترتيبات تلك الواردة في المرسوم رقم 082.2016 المعدل الصادر بتاريخ 19 إبريل 2016 المتضمن ملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

المادة 35: يكلف الوزراء كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الملحق 1

عقد اكتتاب لمدة غير محددة

بموجب هذا العقد المبرم بين الدولة الموريتانية ممثلة في السيد وزير.....من جهة

ومن جهة أخرى؛

السيد(ة)..... الرقم الوطني للتعريف.....

الفصل الخامس— التأديب

المادة 123 : تطبق العقوبات التأديبية التالية على الوكلاء العقدويين :

- التأديب
- الإنذار؛
- الطرد لمدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
- الطرد لمدة تتراوح م بين خمسة عشر يوما وشهرا؛
- التسريح بدون إشعار مسبق

وتطبيقا للقانون رقم 93.09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 ، المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ، وللمرسوم رقم ..... بتاريخ ..... المحدد لشروط اكتتاب وأجور الوكلاء العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري:

قد تقرر مايلي:

1. تم اكتتاب السيد(ة).....

لتوقيت كامل لتوقيت جزئي لتوقيت متناوب

للعمل في المصالح التابعة لـ.....في الوظيفة الدائمة.....في الدائرة الترابية لـ.....المستوى.....السلم القياسي.....مكملات أجر...../...../.....

2. تحدد الفترة التجريبية ب.....شهراً.

في حالة عدم نجاح التجربة ، أو ظهور ضرورة إنهائها قبل الموعد ، فإنه يتعين على الطرف المبادر بالفسخ أن يشعر كتابيا الطرف الآخر ، ويقع فسخ العقد بدون إشعار ولا تعويض.

3. فترات وأوقات العمل في نفسها المطبقة في المصالح العمومية.
4. يتعين على السيد (ة).....أن يظل ملتزما (ة) ولمدة العقد ، بالمتطلبات الخاصة للمصلحة العمومية. وأن يجعل نشاطه في خدمة مستخدمه ، حيث تبقى ممارسة كل نشاط مكسب مرتبطة بترخيص مسبق ممنوح وفقا لنفس إجراءات هذا العقد.

- التسريح لخطإ جسيم بدون إشعار مسبق أو تعويض.

المادة 124 : يجب أن تكون العقوبات معللة وان لا تتقرر إلا بعد تمكين الوكيل من الاطلاع على وثائق ملفه المتعلقة بالعقوبة المزمع اتخاذها ضده ومن تقد يم دفاعه كتابيا أو شفويا ويمكن للوكيل أن يستعين بمدافعين من اختياريه.

ويمكن للوكيل أن يطلع على ملفه ويجب على الإدارة أن تحيطه علما بهذا الحق.

المادة 125 : تتخذ العقوبات من طرف السلطة الإدارية المختصة بتوقيع العقد ويمكن تفويض السلطة التأديبية وفق شروط تحدد، بموجب مرسوم الإ في ما يخص التسريح لخطإ جسيم دون إشعار مسبق أو تعويض.

ويمثل السكر العلني المثبت بقرار قضائي خطأ جسيما يترتب عليه التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض .

المادة 126 : يشعر الوكيل بجميع العقوبات المتخذة ضده وتودع في ملفه .

المادة 127: إذا كان الوكيل موضع متابعة جنائية فإن الأجراء التأديبي يؤجل حتى يصبح قرار المحكمة المختصة نهائيا.إلا أنه يمكن، دون انتظار قرار المحكمة، إلحاق عقوبة تأديبية بالوكيل إذا كانت التصرفات المنسوبة إليه مثبتة وتمثل خطأ مهنيا أو إخلالا بالواجبات المحددة في الفصل الثاني من هذا الباب.

الفصل السادس— أحكام مختلفة

المادة 128: تبت المحاكم الإدارية في النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا الباب ونصوصه التطبيقية.

المادة 129 : تحدد مراسيم عند الحاجة إجراءات تطبيق هذا الباب .

الباب الثالث— أحكام انتقالية ونهائية

المادة : 130 : لتطبيق هذا القانون وطيلة مدة يوضع لها حد بموجب مرسوم، لاتؤخذ في الاعتبار خلال الحياة المهنية، وعند الاقتضاء لتشكيل ملف المعاش المدني للتقاعد- إلا وثيقة الحالة المدنية التي قدم الموظف عند أول تعيين له في وظيفة عمومية أو الوكيل العقدوي عند أول اكتتاب له.

المادة 131 : يلغي القانون رقم 169- 67 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967 والمتضمن النظام لأساسي للوظيفة العمومية والنصوص المعدلة له وجميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون.

إلا أن النصوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم 169-67 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967 معدلا، وكذلك النظم الخاصة ما لم تتعارض مع هذا القانون، تظل سارية المفعول حتى إصدار النصوص التطبيقية المذكورة في هذا القانون.

وتحدد وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب لأول أعلاه، النظم الخاصة الصادرة تطبيقا لهذا القانون إجراءات ترسيم الموظفين من فئات (أ) (ب) (ج) الخاضعين لأحكام القانون، رقم 169-67 الصادربتاريخ 18 يوليو 1967 وتعتبر مجمدة أسلاك الموظفين من فئة (د) الخاضعة للقانون رقم 169-67الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967.

كما تعتبر مجمدة أسلاك الموظفين الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الخاضعة وفقالأحكام القانون رقم 169-67 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1967 إذا كانت هذه المؤسسات قد حولت إلي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.

المادة 132 : تبقى أحكام القانون رقم 071 -74 الصادر بتاريخ 12 إبريل 1974 سارية المفعول من حيث تطبيقهاعلى الوكلاء المساعدين للدولة ومؤسساتها ذات الطابع لإداري حتى إصدار النصوص التطبيقية لهذاالقانون.

ويرسم الوكلاء المساعدون، الشاغلون لوظائف مقابلة السلم الأجور (أ) (ب) (ج) (بمدلول القانون رقم 171-74 الصادر بتاريخ 2 إبريل 1974، وفق شروط تحدد بموجب مرسوم ،في أسلاك فئات (أ) (ب) (ج) للموظفين الخاضعين لأحكام الباب الأول أعلاه.

ويحتفظ بالمساعدين الذين لم يستوفوا شروط الترسيم طبقا للفقرة السابقة في وظائفهم التي توضع في حالة تجميد. ويكتتب الوكلاء العقدويون الشاغلون لوظائف مقابل سلم الأجور (د) حسب مدلول القانون رقم 071-74 الصادر بتاريخ 2ابريل 1974 كوكلاء عقدويين وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في وظائفهم السابقة وبالأجر المقابل لها، إذا كان أزيد من الأجر الناجم عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون .

وتبقى أحكام القانون 071- 74 الصادر بتاريخ 2 إبريل 1974 سارية المفعول بالنسبة للوكلاء المساعدين للمجموعات المحلية إلى غاية صدور نظام خاص بعمال هذه المجموعات.

المادة 133: تطبق بحكم القانون الأحكام المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد بسبب السن أو مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 72 وكذلك الأحكام المتعلقة بالتسريح التلقائي بسبب السن المنصوص عليها في المادة 120 الفقرة الثانية على الوكلاء المشار إليهم في المادتين 131 و132 أعلاه.

ويحال تلقائيا إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون أولئك الذين بلغوا أو تجاوزوا السن أو مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 72 و120 الفقرة الثانية.

وتحدد مراسيم عند الحاجة إجراءات تطبيق المواد 131، 132 و133 أعلاه.

المادة 134 : ينشر هذا القانون ويطبق باعتباره قانونا للدولة